



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

6/2025

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
DIREITO PRIVADO 2	12
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	17
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	19
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	20
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	21
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 11º GRUPO DE CÂMARAS	24
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	24
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	26
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	35

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36
DIREITO PRIVADO 3	38
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	38
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	41
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
DIREITO EMPRESARIAL	49
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	49
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	54

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDITORES. AÇÃO PAULIANA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Caso em Exame** Ação pauliana em que o autor, Banco Unibanco, alega que os requeridos praticaram fraude contra credores. João Apolinário e João Appolinário Participações entregaram à Multiplica 03(três) imóveis e 50% das cotas sociais da pessoa jurídica. O autor, credor de valor superior a 10(dez) milhões de reais, decorrente da emissão de quatro CCBs, entre 2017 e 2022, busca a declaração de ineficácia ou nulidade das alienações, sob a alegação de que a operação reduziu o requerido à insolvência. Sentença de procedência e apelações das rés, visando a reforma do julgado. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em: (i) se os créditos do apelado são anteriores às alienações dos bens do apelante João; (ii) se houve intuito de fraudar credores e indícios de insolvência do apelante João (*consilium fraudis ou scientia fraudis*); e (iii) se as alienações acarretaram prejuízo ao apelado (*eventus damni*). **III. Razões de Decidir** 3. Ilegitimidade passiva não configurada, uma vez que a requerida João Appolinário Participações, pessoa jurídica, teve cotas alienadas, sendo parte do negócio jurídico fraudulento. Aplicável, ademais, a teoria da asserção. 4. A pré-existência do crédito foi caracterizada, pois a sua formação foi anterior à alienação, conforme art. 158, § 2º, do CC. 5. A *scientia fraudis* foi demonstrada pelo conhecimento inequívoco do adquirente sobre a fraude e a insolvência, evidenciada pela existência de execuções contra o devedor à época da alienação, averbadas junto às matrículas dos imóveis (fls. 621/32), bem como pela ampla divulgação na mídia (a título de exemplo, colacionadas matérias do "O Estado de São Paulo" e "Valor Econômico", de 2023), tratando-se de fato notório, que, portanto, independe de prova. 6. O *eventus damni*, por sua vez, foi evidenciado pela insolvência relativa do devedor, que possui bens de difícil liquidação e valores incertos (e não provados), conforme jurisprudência do STF e STJ. Ilegitimidade passiva não configurada, uma vez que o requerido, pessoa jurídica, teve cotas alienadas, sendo parte do negócio jurídico fraudulento. Aplicável, ademais, a teoria da asserção. **IV. Dispositivo e Tese** 7. Recursos desprovidos. **Tese de julgamento:** 1. A pré-existência do crédito é suficiente para caracterizar a fraude. 2. A ciência do adquirente sobre a fraude e insolvência caracteriza o *scientia fraudis*. 3. A insolvência relativa do devedor evidencia o *eventus damni*. 4. Legitimidade passiva do corréu João Apolinário Participações Ltda constatada.” (Apelação Cível nº [1137046-68.2024.8.26.0100](#), Rel. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 03/06/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Inexistência de dano moral – Menor diagnosticado com transtorno Espectro Autista – Custeio de tratamento multidisciplinar em favor do menor autor (terapia ocupacional método ABA) – fonoaudiologia – psicologia – Procedência decretada – oposição ao julgamento virtual – Inconformismo do autor – Parcial acolhimento - Regras da ANS que ampliaram a cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, assegurando a obrigatoriedade de o plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos

transtornos enquadrados na CID F84 (ou seja, o déficit de atenção e hiperatividade do qual padece o menor autor) Julgamento dos REsp. 1886929/SP e 1889704/SP – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004089-18.2022.8.26.0539](#), Rel. Alvaro Passos, j. 24/06/25).

“MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL POR DIRETÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO CONFIRMADA – APELO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1122683-13.2023.8.26.0100](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 24/06/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À IMAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para exclusão do nome da autora em campanha promocional e pagamento de indenização por danos morais de R\$10.000,00. A autora alega cerceamento de defesa e sustenta a regularidade da divulgação do vídeo em que questiona a responsabilidade da recorrida por maus tratos a animais. II. Questões em Discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa que caracterize o cerceamento de defesa e; (ii) avaliar a regularidade da divulgação do vídeo que ensejou a fixação de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: III.1. Não há cerceamento de defesa. Ausente surpresa quanto ao fundamento jurídico; III.2. A divulgação do vídeo é uma promoção das atividades da Associação recorrente, não se enquadrando como atividade profissional de comunicação e, portanto, não atraindo a distinção aplicável à imprensa e às manifestações culturais e artísticas. Necessidade de sopesamento dos limites; III.3. A associação utilizou-se da técnica do cancelamento, instigando a repulsa do público, conduta que causa inegável dano imaterial à imagem da recorrida. IV. Dispositivo e Tese: As manifestações devem respeitar os limites do ordenamento jurídico, quando em confronto com outros direitos igualmente relevantes. **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007472-02.2023.8.26.0011](#), Rel. Donegá Morandini, j. 10/06/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO** - Sentença de procedência – Irresignação dos réus – Validade de título aquisitivo não registrado no cartório imobiliário questionada pelos réus – Autora que se encontra na posse do bem há 20 anos e não teve ciência da constrição do imóvel – Ausência de registro antecedendo a penhora e adjudicação que se mostra irrelevante perante as circunstâncias do caso - Elementos presentes nos autos que não apresentam aptidão para macular o direito da autora – Sentença mantida. Não provimento.” (Apelação Cível nº [1015689-35.2021.8.26.0001](#), Rel. Enio Zuliani, j. 05/06/25).

“Empreendimento imobiliário (Conjunto Residencial Nove de Julho, em Jundiaí). Impasse criado pelo inadimplemento, em parte, da construção, cujo status atual é de entrega de unidades prontas a adquirentes por sorteio, enquanto os desafortunados da sorte permanecem com as frações ideais respectivas sem construção alguma (das torres AA e BB). Nesse contexto e pela criação de uma associação para dar continuidade aos trabalhos, foi celebrado um acordo (transação) pelo qual a

Cooperativa reconhece a falha e transmite direitos e deveres para a Associação que promete finalizar o conjunto todo. A sentença homologou o negócio e três adquirentes do rol dos aquinhoados com unidades prontas interpuseram apelação para desqualificar a transação e a homologação, por ofensa aos ditames da Lei 5764/71 (sociedade de cooperativas), com ênfase para a obrigatória aquiescência de todos os cooperados para transmissão contratual. Inadmissibilidade, por ser aplicável a Lei 4591/64, como se a Associação estivesse revestida dos atributos de uma comissão de representantes do futuro condomínio e com todas as funções para dar seguimento a incorporação. Não provimento.” (Apelação Cível nº [1020101-55.2021.8.26.0309](#), Rel. Enio Zuliani, j. 05/06/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a invalidade de negócio jurídico simulado de compra e venda de imóvel e determinando a adjudicação compulsória ao autor, além de condenar a ré Natix ao pagamento de danos materiais e morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade das corrés GLB e Home Invest na simulação do negócio jurídico e a validade do contrato de compra e venda realizado entre a corré Natix e os corrés Bento e Marilisa. III. Razões de Decidir. 3. A sentença reconheceu a simulação do negócio jurídico entre a corré Natix e os corrés Bento e Marilisa, sem participação das corrés GLB e Home Invest, que não cometeram falhas na prestação de serviços. 4. O contrato de compra e venda do autor é válido, com pagamento integral e posse do imóvel, enquanto o negócio dos corrés Bento e Marilisa foi simulado como garantia de mútuo irregular. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu não provido. Tese de julgamento: 1. A simulação de negócio jurídico invalida a transação, prevalecendo o contrato hígido do autor. 2. Não há responsabilidade das corrés GLB e Home Invest na simulação, nem falha na prestação de serviços. 3. Os honorários advocatícios em caso de ilegitimidade passiva devem ser fixados, por analogia, com base no Parágrafo Único do art. 338, CPC.” (Apelação Cível nº [1081455-63.2020.8.26.0100](#), Rel. Vitor Frederico Kümpel, j. 05/06/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico que teria causado a morte da esposa do autor, dependente do plano de saúde comercializado pela. A sentença condenou as rés ao pagamento de R\$110.000,00 por danos morais e R\$4.350,00 por danos materiais. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste: (i) na ausência de conduta ilícita; (ii) na culpa exclusiva de terceiro; (iii) na inexistência de danos morais e, alternativamente, de redução do quantum arbitrado; (iv) na inexistência de danos materiais. III. Razões de Decidir O laudo pericial concluiu que ocorreram falhas técnicas nos atendimentos prestados à Sra. Cleonice, justificando a manutenção do reconhecimento da culpa médica. A prova nos autos indica erro médico por não adoção de protocolos exigíveis, configurando abalo moral e justificando a indenização arbitrada. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. A responsabilidade médica depende da comprovação de culpa. 2. A indenização por danos morais visa

à indenização e sanção ao causador do dano. **Recurso improvido.**" (Apelação Cível nº [1123177-43.2021.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 09/06/25).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. *Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00 ao autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A clínica e o médico apelam, buscando a reforma da decisão, alegando ausência de responsabilidade e erro médico.* **II. Questão em Discussão** 2. *A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade solidária da clínica pelos atos do médico e (ii) a existência de erro médico e nexo causal entre a conduta do médico e os danos alegados.* **III. Razões de Decidir** 3. *A responsabilidade da clínica é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devido à prestação de serviços defeituosos e à relação de consumo estabelecida.* 4. *Médico vinculado à clínica.* 5. *O médico não comprovou ter prestado as informações necessárias ao paciente, configurando negligência, conforme laudo pericial. A responsabilidade subjetiva do médico foi confirmada pela comprovação de sua culpa.* **IV. Dispositivo e Tese** 6. *Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da clínica decorre da prestação de serviços defeituosos por médico a ela vinculado. 2. A responsabilidade subjetiva do médico é confirmada pela negligência na prestação de informações ao paciente.* **Legislação Citada:** Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. III; art. 14, caput e §1º, inc. II. Código de Processo Civil, art. 489, inc. II; art. 85, §11. Código Civil, art. 403. **Jurisprudência Citada:** STJ, AgInt no AREsp nº 1.794.157/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.11.2021.." (Apelação Cível nº [1004222-11.2021.8.26.0405](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 11/06/25).

"APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELO AUTOR – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO MIG – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE AUTISMO ATÍPICO – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO – ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA – NÃO COMPETE À OPERADORA AVALIAR A PRESCRIÇÃO MÉDICA, POIS APENAS O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO A ELEGER O MÉTODO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ." (Apelação Cível nº [1015778-40.2024.8.26.0361](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 12/06/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação indenizatória por violação de direitos autorais, onde o autor alega que sua música "Mala pronta" foi disponibilizada na plataforma da requerida sem menção ao compositor, resultando em condenação da ré ao pagamento de danos morais e obrigação de fazer. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade da ré pela correta identificação do autor

da obra e (ii) a adequação do *quantum* indenizatório e dos juros de mora. III. Razões de Decidir 3. A Lei nº 9.610/98 assegura ao autor o direito de ter seu nome indicado na utilização de sua obra, sendo a ré responsável pela correta identificação dos autores. 4. A ré não comprovou que a música disponibilizada não era do autor, sendo patente a violação dos direitos autorais. 5. O *quantum* indenizatório deve ser razoável e proporcional, fixado em R\$ 5.000,00 para coibir a reiteração de atos semelhantes. 6. Aplicável a Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, fixados a partir de 15/08/2024. IV. Dispositivo e Tese 5. **Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido, para majorar a indenização para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir de 15/08/2024 (Súmula 54 do STJ).** Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela correta identificação do autor da obra recai sobre a plataforma que a disponibiliza. 2. O *quantum* indenizatório deve ser proporcional ao dano causado.” (Apelação Cível nº [1142308-96.2024.8.26.0100](#), Rel. Débora Brandão, j. 11/06/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação Declaratória de Nulidade de Testamento – Testamento manifestado de forma idônea – Ausência de vício de consentimento a comprometer a manifestação da vontade – Inexistência de comprovação do diagnóstico de Alzheimer/demência quando da lavratura do testamento – Testadora que estava lúcida no momento da realização do ato – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1048662-71.2020.8.26.0100](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 06/06/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, alegando que a ré fez declarações ofensivas em entrevista pública, imputando falsamente crime de invasão de propriedade. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se as declarações da ré ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra objetiva do autor, uma pessoa jurídica. III. Razões de Decidir As declarações da ré não ultrapassaram os limites da divergência política e da legítima especulação, não havendo imputação direta e inequívoca de crime ao autor. Não restou demonstrado impacto negativo na imagem do autor ou redução de membros, não configurando ato ilícito ou danos morais. IV. Dispositivo e Tese RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão, quando exercida dentro dos limites legais, não configura ofensa à honra objetiva. 2. Declarações especulativas em contexto político não ensejam indenização por danos morais.” (Apelação Cível nº [1035627-39.2023.8.26.0100](#), Rel. Lia Porto, j. 25/06/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ex-empregada. Pretensão de equiparação das condições de custeio do plano de saúde em vigor para os funcionários ativos. Sentença de improcedência. Inconformismo de ambas as partes. Desacolhimento. Ex-empregada que não contribuiu com o plano. Matéria afetada pelo C. STJ. Recurso repetitivo. Tema 989. Tese autoral de pagamento de coparticipação por mais de 10 anos. Coparticipação, contudo, que não se caracteriza como contribuição. Inexistência

do direito de permanecer no plano após desligamento sem justa causa que resulta na não aplicação do disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98. Improcedência que era de rigor. Verba honorária fixada corretamente sobre o valor da causa. Inexistência de proveito econômico. Sentença mantida. **RECURSOS DESPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1002143-96.2024.8.26.0100](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 25/06/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Condomínio. Extinção e aluguéis. Imóvel objeto da demanda que ainda não foi definitivamente partilhado nos autos do processo de dissolução de união estável, uma vez que a sentença ainda não transitou em julgado devido aos recursos das partes. Ainda não foi encerrado o rito da partilha, de modo que os bens dos companheiros permanecem em estado de mancomunhão. Nulidade da doação de Geraldo aos autores, seus filhos, uma vez que realizada antes de concluída a partilha. Presentes elementos que são o bastante para permitir a análise do caso e a consequente conclusão pela nulidade ocorrida, nos exatos termos da sentença. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1032083-09.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 10/06/25).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Erro médico - Ação de indenização por danos materiais e morais em face da operadora Unimed Limeira e Paulo César Ribeiro, médico responsável pela colocação do balão gástrico no autor - Bloqueio inflamatório no estômago e perfurações gástricas após a colocação daquele - Aventada negligência no atendimento prestado, uma vez que não foi imediatamente diagnosticada e corrigida a perfuração gástrica, o que culminou no agravamento do quadro mesmo após a correção da perfuração, sendo o autor transferido para o Hospital Sírio Libanês para continuidade do tratamento e reestabelecimento de seu estado de saúde - Operadora requerida que denunciou à lide à seguradora Nobre e ao médico Ricardo Estevam Martins, que fez a primeira cirurgia exploratória e não localizou a perfuração - Médicos requerido e denunciado que também denunciaram a lide à seguradora Nobre - Sentença de procedência das lides principal e secundárias, para o fim de: 1) condenar a corré Unimed Limeira e a Nobre Seguradora do Brasil, solidariamente, observando-se os limites da apólice, ao pagamento dos danos materiais no importe de R\$502.977,00 referentes aos valores gastos no Hospital Sírio Libanês, e da quantia de R\$30.000,00 pelos danos morais; 2) condenar os corréus Paulo César Ribeiro Sanches e a Nobre Seguradora do Brasil S.A., solidariamente, observando-se os limites da apólice, ao pagamento dos danos morais no importe de R\$ 10.000,00; 3) condenar os corréus Ricardo Estevam Martins e Nobre Seguradora do Brasil S.A., solidariamente, observando-se os limites da apólice, ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 10.000,00 - Inconformismos de todas partes e dos denunciados - Réus e denunciados que postulam a improcedência da lide - Autor que busca elevação dos valores fixados a título de danos morais - Suposta falha do atendimento prestado - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa da equipe médica envolvida (art. 14, § 4º, do CDC) - Conjunto probatório que não apontou esse fato - Exame pericial realizado por especialista que apresentou subsídios probatórios de ausência de falha procedimental dos requeridos - Perícia que apenas reconheceu o nexo de causalidade entre o procedimento de colocação de balão gástrico e as perfurações, porém não reconheceu a ocorrência de erro médico - Laudo que expressamente reconheceu inexistir documentos e elementos que comprovem a ocorrência de erro médico e falha procedimental da equipe médica envolvida - Laudo que também destacou inexistir documento do Hospital Sírio

Libanês apontando a ocorrência de erro médico nas condutas realizadas anteriormente, bem como pontuou que "pequenas perfurações gástricas podem ser ocluídas pelo omento ou por outros mecanismos homeostáticos, com resolução espontânea", o que pode ter impedido ou dificultado a localização das perfurações na primeira cirurgia exploratória - Afirmou, ainda, o perito que nas fases iniciais do processo de isquemia da parede gástrica, as perfurações, caso ocorram, podem ser mínimas e imperceptíveis macroscopicamente, tendo havido zelo dos médicos envolvidos no acompanhamento e tratamento e que, quando diagnosticadas as lesões gástricas, elas foram corrigidas da melhor maneira - Prova técnica que ratificou ter ocorrido a transferência do paciente para o Hospital Sírio Libanês a pedido da família - Conduta médica irregular não comprovada - Ausência de ato ilícito comprovado que justifique a obrigação de indenizar - Afastamento da condenação por danos materiais e morais - Honorários sucumbenciais devidos pelo autor que não comportam fixação por equidade a fim de reduzi-los por não ser ínfimo o valor da causa - Tese firmada no Tema 1076 do C. STJ - Arbitramento de honorários em favor dos denunciados - Inteligência do parágrafo único do art. 129 do CPC - Verba honorária devida pelos denunciantes aos respectivos denunciados - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recursos dos requeridos e denunciados providos, prejudicado o do autor." (Apelação Cível nº [1003449-71.2014.8.26.0320](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 10/06/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos – Cumprimento Provisório de Decisão – Pretensão de remoção global do conteúdo disponibilizado nas plataformas administradas pelos réus – Sentença que acolheu as impugnações apresentadas e julgou prejudicado o cumprimento provisório de decisão que antecipou os efeitos da tutela – Inconformismo do autor, alegando a necessidade de remoção em âmbito global – Cabimento – Determinação de remoção do conteúdo que não se restringe ao território brasileiro diante do alcance da publicação, considerada ilícita – Cumprimento da medida, ademais, que não representa qualquer dificuldade aos réus, empresas multinacionais e sediadas no exterior – Necessidade de prosseguimento do cumprimento provisório de decisão – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0038246-90.2022.8.26.0100](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 24/06/25).

“Ação de cobrança de taxas associativas julgada procedente. Insurgência do requerido postulando que seja afastada a condenação ao pagamento das taxas associativas. Alega a adesão compulsória por força do contrato que firmou quando da aquisição do lote de terreno. Tema 492, do STF. É inconstitucional a cobrança das taxas até o advento da Lei nº 13.465/17. Ação proposta em março de 2019. Cláusula Vigésima no Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças expressa a adesão à associação pelos compradores quando da aquisição do terreno. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000299-50.2019.8.26.0080](#), Rel. Coelho Mendes, j. 25/06/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AUTURAL - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – PARCIAL CABIMENTO – Requeridas que reconheceram a procedência do pedido inicial da empresa autora, bem como foi providenciada pela corré apelante a respectiva solicitação de baixa nos protestos indevidamente lançados em nome da autora ainda antes da citação das rés, mas após o ajuizamento da presente ação, que, a propósito, poderia ter sido evitado se fosse atendido pela corré recorrente a solicitação extrajudicial da autora de cancelamento dos protestos em questão, de modo que aplicável ao caso o princípio da causalidade. Honorários advocatícios devidos pela parte ré por força do disposto no art. 90, caput, do CPC. Necessidade, contudo, de redução pela metade dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, tendo em vista o preenchimento no caso concreto dos requisitos elencados no §4º do aludido artigo de Lei. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1096369-33.2023.8.26.0002](#), Rel. Walter Fonseca, j. 05/06/25).

“TRANSPORTE MULTIMODAL. AVARIAS EM CARGA PERECÍVEL (BANANA E MAMÃO). Ação do dono da carga contra a transportadora. Sentença de parcial procedência. Recurso tão só da ré, com preliminares e alegações de mérito. Preliminares afastadas, com aplicação, todavia, do art. 1.013, § 3 do CPC (deficiência da fundamentação da sentença, genérica com relação à análise dos fatos). Alegações de mérito acolhidas em parte, mantendo-se, contudo, a procedência parcial da ação. Modificação da parcela de derrota de cada litigante, com redefinição dos encargos de sucumbência. **Recurso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [0006098-95.2022.8.26.0562](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 12/06/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação dos réus – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré afastada – Mérito – Autor vítima de sequestro relâmpago, durante o qual foi forçado a entregar o celular e informar as respectivas senhas – Circunstância que, em princípio, não caracteriza falha na prestação de serviços ou fortuito interno a autorizar a responsabilização da instituição financeira pela indenização dos danos causados ao correntista – Particularidades do caso concreto que revelam a falha na segurança dos serviços prestados pelo banco – Transações realizadas que divergiam do perfil do correntista – Existência de concausa que acabou por autonomizar o dano – Correção monetária incidente sobre a condenação, no entanto, que deve se dar pelo IPCA, desde os desembolsos até a citação, momento a partir do qual deverá incidir a Taxa – Ademais, dever de devolução pelo autor dos valores recebidos a partir do empréstimo que decorre logicamente do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, independentemente de reconvenção – Por fim, danos morais não configurados na espécie, devido à inexistência de repercussões de maior relevo – Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1018736-69.2024.8.26.0564](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 12/06/25).

“INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Acolhimento em parte. Operações realizadas por falsário, com a contribuição culposa dos autores, e graças à falha de segurança das rés. Operações destoantes, seja pelos respectivos valores, seja pelo modo de proceder, do perfil dos autores. Responsabilidade civil das rés configurada. Aplicação, contudo, do art. 945 do CC. Indenização limitada a 50%. Danos morais não caracterizados. Indenização indevida. **Recurso provido em parte**, julgando-se a ação parcialmente procedente e redefinindo-se a responsabilidade decorrente da sucumbência proporcionalmente à parcela de derrota de cada litigante.” (Apelação Cível nº [1002086-10.2023.8.26.0037](#), Rel. José Wilson Gonçalves, j. 26/06/25).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - USO DE CÃES DE GUARDA - RESTRIÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL VIZINHO - ESBULHO POSSESSÓRIO - MEDIDA LIMINAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A medida liminar visa preservar a integridade física dos autores e garantir a livre fruição da posse, revelando-se proporcional diante do risco iminente decorrente da presença de animais de grande porte em área comum - A agravante não comprova que a retirada dos cães compromete irremediavelmente a segurança do patrimônio, nem demonstra a inviabilidade de adoção de medidas alternativas de proteção, como cercas, vigilância humana ou sistemas eletrônicos - O direito de propriedade inclui a liberdade de utilização da via regularmente instituída para acesso ao imóvel, não sendo afastado pela mera existência de outro caminho possível - O pedido subsidiário de manutenção parcial dos cães, condicionado à comunicação prévia, perpetua a restrição ilegal ao direito de acesso e não elimina os riscos apontados, devendo ser rejeitado - Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravamento de Instrumento nº [2023100-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Walter Fonseca, j. 26/06/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – RECONHECIDA FRAUDE À EXECUÇÃO E DECLARADA INEFICAZ A RENÚNCIA AOS DIREITOS HEREDITÁRIOS PELO EXECUTADO – renúncia aos direitos hereditários no curso da ação de execução, depois da citação do executado – suposto negócio com aparência de tentativa de esvaziamento escuso de patrimônio pelo executado – elementos dos autos que não permitiam concluir pela boa-fé dos apelantes – a renúncia de direitos hereditários, tratando-se de negócio jurídico firmado em parentes, tal qual a doação, retira do herdeiro/beneficiário a presunção de boa-fé, se o ato prejudicar os credores do renunciante – caracterização da fraude à execução afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família – discussão desnecessária acerca da valoração dos bens – percentual da herança pertencente ao executado incontroverso que deverá ser observado quando da expropriação dos bens – sucumbência corretamente atribuída aos embargantes – pedidos acessórios formulados na execução que não têm o condão de ensejar a atribuição recíproca do encargo – embargos de terceiro corretamente rejeitados – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP – observação no sentido de que nada impede que os condôminos exerçam o direito de preferência, nos termos do art. 843, § 1º do CPC, caso seja necessário o leilão da parte cabente a título de herança, em relação à qual houve renúncia pelo executado. **Resultado: recurso desprovido, com observação.**” (Apelação Cível nº [1156785-61.2023.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 25/06/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Letras financeiras subordinadas – Valor da dívida: R\$84.293.064,52 (ref. 12.06.2024) – Embargos à execução - Decisão acolhendo o efeito suspensivo - IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE objetivando afastar o efeito suspensivo, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos para concessão, impondo-se atribuir efeito meramente devolutivo aos embargos. AGRAVO INTERNO – Interposto por Banco Master contra decisão que concedeu tutela recursal e atribuiu efeito meramente devolutivo aos embargos à execução. Possibilidade de concessão, desde que preenchidos os requisitos necessários para a tutela de urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Requisitos configurados ante a exibição de seguro garantia em valor suficiente e relevância dos fundamentos apresentados nos embargos que dão plausibilidade à sua concessão (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação ao agravado - Atributos de presença necessária e de maneira cumulativa - Decisão de primeiro grau mantida – Decisão liminar concedida neste segundo grau revogada – Com determinação de realização de perícia nos termos deste voto - Execução suspensa por corolário lógico - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Agravos de Instrumento nº [2014097-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 25/06/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais oriundos de situação de sequestro do autor como refém para constranger sua esposa, gerente de agência da instituição financeira ré, a ir até seu local de trabalho e esvaziar o cofre, entregando o dinheiro como condição de libertação do primeiro – Alegação de desenvolvimento de transtorno traumático e agravamento da doença de Parkinson – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição após laudos médico e psiquiátrico concluíram pela ausência de nexo causal entre o evento (sequestro) e os transtornos relatados na inicial – Irresignação recursal do autor alegando que além dos transtornos o próprio fato de ficar em situação de sequestro por 24 horas é suficiente para caracterização do dano moral – DANO MORAL – Não caracterização em relação à instituição financeira ré – Situação em que o autor não foi sequestrado dentro da agência ou nas suas proximidades, mas abordado dentro da própria residência onde ficou em situação de cárcere privado pelos meliantes durante todo o desenvolvimento do assalto, sendo estes os responsáveis por qualquer abalo psicológico por ele sofrido – Inexistência de qualquer ato, comissivo ou omissivo, de prepostos da instituição financeira ré que tenham algum nexo causal com o dano relatado na inicial, suficiente para atrair o preceito do artigo 186 do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [0008721-15.2017.8.26.0302](#), Rel. Jacob Valente, j. 25/06/25).

“DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de lançamentos de centenas de compras de baixo valor (até R\$ 200,00), pelo método de 'aproximação' do cartão', feitas por falsários em cidade diversa do domicílio da parte autora - Pedido cumulado de indenização por danos morais no montante de R\$ 20.000,00 - Contestação sob assertiva de ausência de falha na prestação dos serviços decorrente da culpa exclusiva da parte autora na guarda do seu cartão físico - Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento da responsabilidade objetiva da instituição ré, determinando a exclusão dos lançamentos no valor total de R\$ 179.691,17, sem fixação de danos morais, com sucumbência apenas pela instituição ré, por ter decaído em maior extensão - Irresignação da instituição financeira ré reiterando os argumentos da sua contestação sobre a culpa exclusiva da parte autora, com alternativo de redistribuição da verba honorária

considerando que o valor decaído por aquela em danos morais não é insignificante - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Circunstância em que golpes com uso do método de 'aproximação' de cartões não é desconhecido, de modo que cabe aos sistemas de monitoramento dos agentes financeiros/bancários e congêneres a identificação de acessos não autorizados ou movimentações 'fora do perfil' do cliente – Situação, no caso em testilha, que as inúmeras movimentações impugnadas, que atingiram alto valor, deveriam ter sido motivo de alerta e bloqueio provisório até confirmação da sua idoneidade - A instituição de 'facilidade' ao cliente deve vir acompanhada de mecanismo que impeça (ou pelo menos dificulte) a utilização indevida da 'facilidade' - Aplicação do preceito da Súmula 479 do S.T.J. para o aludido 'fortuito externo' evitável – SUCUMBÊNCIA – Distribuição segundo o proveito econômico obtido por cada parte – Situação em que a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor total dos lançamentos impugnados na inicial, em favor da parte autora, e sobre a pretensão em danos morais não deferida, em favor da parte adversa – Sentença ajustada nessa parte - Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1029201-64.2024.8.26.0071](#), Rel. Jacob Valente, j. 25/06/25).

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. TAXA DE DESCARGA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTOS COM RESCISÕES TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPRESSIO CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. Ação de indenização por perdas e danos materiais proposta por empresa transportadora em face de fabricante de bebidas, com fundamento em descontos unilaterais praticados nos pagamentos pelos serviços prestados, alteração de centro de distribuição que supostamente gerou ônus fiscal desproporcional e custos com rescisões trabalhistas decorrentes de planejamento da contratante. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento do feito sem a produção das provas requeridas; (ii) analisar o mérito da pretensão indenizatória, averiguando a existência de relação contratual com ingerência da apelada sobre as atividades da apelante, a licitude dos descontos praticados a título de taxa de descarga, a responsabilidade pelas consequências da alteração do centro de distribuição e pelos custos com rescisões trabalhistas; (iii) verificar a aplicabilidade do instituto da supressio ao caso concreto. III. Razões de decidir. O julgamento antecipado da lide é adequado quando as provas documentais são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas. A ausência de provas dos prejuízos alegados impossibilita o reconhecimento do dever de indenizar. A prestação continuada de serviços, com conhecimento e aceitação das condições contratuais estabelecidas, inclusive quanto a descontos e alterações operacionais, configura concordância tácita com os termos propostos. A expectativa de lucro não é suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente em relações empresariais em que se pressupõe a capacidade de avaliação dos riscos do negócio. IV. Dispositivo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para formar o convencimento do magistrado. 2. A ausência de provas dos prejuízos alegados impossibilita o reconhecimento do dever de indenizar. 3. A prestação continuada de serviços, com conhecimento e aceitação das condições contratuais estabelecidas, configura concordância tácita com os termos propostos, legitimando a aplicação do instituto da supressio.

Legislação Citada: CPC, arts. 355, 370 e 373, I; CC, arts. 111, 422. Jurisprudência Citada: STJ, AREsp n. 1.783.990/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/6/2022. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1061822-95.2022.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 25/06/25).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – Emissão de carta de crédito de cotas consorciais contempladas em sorteio – Alegação de que a administradora ré negou a expedição sob alegação de ausência de capacidade financeira da parte autora para honrar as parcelas vincendas – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação sob alegação de negativa lícita, eis que há previsão contratual nesse sentido – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente diante da existência de cláusula contratual que autoriza a negativa – Irresignação recursal da parte autora apontando prática abusiva, eis que nunca ficou inadimplente apesar de passar dificuldade durante a pandemia do COVID-19 – PRÁTICA ABUSIVA – Caracterização – Situação em que no ato de adesão ao consórcio a parte autora fez prova da capacidade financeira e honrou todas as parcelas do consórcio, sem ficar em situação de inadimplemento absoluto, inclusive após o ajuizamento da ação – Restrições do SPC que foram excluídas antes da oferta da contestação, o que deveria ter sido suficiente para que a administradora ré não ofertasse resistência ao pedido – Negativa de liberação das cartas de crédito que viola preceitos do Código de Defesa do Consumidor por colocar cláusulas sem redação clara e colocando o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 46, 47 e 51, inciso IV) – DANO MORAL – Episódio que supera o mero 'aborrecimento' e causou transtornos à parte autora, com desvio do seu tempo útil – Arbitramento em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença reformada – Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1019391-78.2024.8.26.0002](#), Rel. Jacob Valente, j. 25/06/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de obrigação de fazer – Transporte aéreo nacional – Negativa de embarque da autora com seu animal (cão de apoio emocional) – Improcedência – Alegação da ré de impossibilidade de levar cachorro de suporte emocional na cabine da aeronave se não atendidas as regras de peso e tamanho previamente expostas, exigindo que o animal seja levado em caixa de transporte – Descabimento – Transportadora não apresentou justificativa válida para recusa – Autora portadora de doenças psicológicas com prescrição de viagem junto com animal de suporte emocional – Cachorro adestrado e com atestado de segurança sanitária – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1036505-90.2024.8.26.0564](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 17/06/25).

“APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Cancelamento do voo em decorrência de manutenção emergencial - Atraso final de quatro horas - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma – Descabimento - Ausência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que não se trata de dano moral presumido, conforme entendimento do STJ - Realocação no mesmo dia – Atraso de voo não significativo - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1031510-68.2024.8.26.0003](#), Rel. Simões de Almeida, j. 26/06/25).

“Ação de obrigação de fazer – Procedência parcial – Cessão de cota de consórcio cancelada – Ação visando compelir a administradora de consórcio a anotar em seus sistemas que a autora é cessionária dos créditos decorrentes da cota de consórcio cancelada – Descabimento, à míngua de prévia anuência da administradora de consórcio quanto a cessão de crédito, bem como de previsão na Lei 11.795/2208, obrigando a administradora de consórcio a efetuar o registro desta cessão de crédito a pedido do cessionário – Precedente neste sentido do E. Superior Tribunal de Justiça ((REsp 2.183.131/SP, 3ª Turma do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 19.03.2025, DJe de 24.03.2025) – Previsão neste mesmo sentido no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão estabelecido entre as partes (cláusula 5.3) - Ação que deve ser julgada improcedente – Recurso da ré provido para tanto.” (Apelação Cível nº [1065151-47.2024.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/25).

“Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Bloqueio "on line" – Decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o levantamento do valor constricto da conta corrente da devedora – Saldo remanescente proveniente de benefícios sociais "bolsa família" e "auxílio gás" - Insurgência da exequente sustentando pela relativização da impenhorabilidade salarial – Desacolhimento – Valores referentes ao recebimento dos benefícios sociais que possuem caráter alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Impossibilidade de relativização da impenhorabilidade em detrimento do mínimo existencial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2109059-15.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 05/06/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARQUE DE ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL EM CABINE DE AVIÃO FORA DA CAIXA DE TRANSPORTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO. 1- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - RESISTÊNCIA DA RÉ AO PLEITO DOS AUTORES - INTERESSE JURÍDICO NA SOLUÇÃO DA LIDE PRESENTE. 2- TRANSPORTE DE ANIMAL NA CABINE - IMPOSSIBILIDADE - FUNÇÃO DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL NÃO CARACTERIZADA - COAUTORA RESIDENTE HÁ ANOS NOS ESTADOS UNIDOS, AFASTADA DA CACHORRA, QUE ESTEVE NO BRASIL DOIS MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E RETORNOU AO EXTERIOR SEM PROVIDENCIAR O TRANSPORTE DA CACHORRA - VOO REALIZADO APENAS PELOS PAIS DA COAUTORA - CACHORRA COM 29 KG, NÃO ADESTRADA - TRANSPORTE FORA DE CONTÊINER APROPRIADO QUE PODE COMPROMETER A SEGURANÇA DO VOO - EVENTUAL QUADRO CLÍNICO DELICADO DO ANIMAL QUE, EM VEZ DE JUSTIFICAR O TRANSPORTE, RECOMENDA A NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM AÉREA TÃO LONGA. 3- DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DECISÃO MONOCRÁTICA INICIAL QUE NÃO FIXOU SANÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRONTAMENTE CUMPRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE FIXOU MULTA DIÁRIA. 4- RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1068884-21.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 11/06/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDES BANCÁRIAS – TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS VIA PIX E TED – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA – Instituição financeira que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ – Fortuito interno – Risco do empreendimento – Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência de sistemas de segurança eficazes para identificar transações atípicas. 2. ÔNUS PROBATÓRIO – Competia ao banco demonstrar que as transações questionadas foram efetivamente realizadas pelo correntista ou que se configurava caso de fortuito externo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Encargo não cumprido pela instituição financeira – Mera habilitação biométrica anterior aos eventos fraudulentos não comprova autorização das transferências subsequentes. 3. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – Transações fraudulentas que destoaram significativamente do padrão habitual de utilização da conta pelo autor, tanto pelos valores elevados quanto pelos destinatários desconhecidos – Sistema antifraude que falhou em identificar operações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente – Negligência caracterizada. 4. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – Tipificação penal de estelionato em boletim de ocorrência não implica que o autor tenha fornecido seus dados aos fraudadores – Inexistência de elementos probatórios que demonstrem participação ou concorrência culposa da vítima para os eventos danosos. 5. DANOS MATERIAIS – Procedência do pedido de restituição integral dos valores indevidamente transferidos da conta bancária, excluindo-se apenas os montantes correspondentes aos contratos de empréstimo anulados – Correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação. 6. DANOS MORAIS – Configuração evidente diante da falha de segurança da instituição financeira e do impacto direto sobre o autor, que teve valores destinados à subsistência subtraídos – Majoração do quantum indenizatório de R\$ 2.000,00 para R\$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO para condenar a instituição financeira à restituição integral das transferências fraudulentas não relacionadas aos contratos anulados e majorar a indenização por danos morais para R\$ 5.000,00.” (Apelação Cível nº [1005094-48.2023.8.26.0666](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 24/06/25).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO – Cédula de produto rural (CPR) – Ação indenizatória proposta pela massa falida do Banco Santos em face de produtores rurais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corréu Cícero que deve ser rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial, na qual se imputou a este corréu a qualidade de beneficiário de valores desviados da instituição financeira falida. Teoria da asserção. Mérito. Emissão fraudulenta de Cédulas de Produto Rural (CPR), utilizadas como instrumento para esvaziamento patrimonial de instituição financeira – Títulos emitidos sem lastro real por produtores rurais, a partir de intermediação de empresas vinculadas a ex-

administradores da própria instituição. Cenário em que os produtores confessavam dívida fictícia, recebendo pequeno valor a título de "aluguel" e sendo resguardados por instrumentos que os desobrigavam do pagamento futuro dos títulos. Instituição financeira, por sua vez, que pagava o valor nominal dos títulos sem que houvesse operação de financiamento agrícola subjacente. Emissão de Cédulas de Produto Rural sem operação agrícola real caracteriza fraude, sendo, por isso, irrelevante o grau de participação financeira dos réus. A conduta dos réus evidencia dolo e má-fé, já que aceitaram figurar como emitentes das cédulas, mediante recebimento de parte do montante, sem qualquer contraprestação, o que impede, nessas circunstâncias, a invocação do propalado desconhecimento sobre o desvio de finalidade das transações – Responsabilidade solidária dos envolvidos que decorre da participação voluntária e consciente na estruturação da fraude, nos termos do art. 927, do Código Civil. Entendimento firmado no REsp. nº 1.685.453/SP, que limita a responsabilidade dos produtores rurais aos valores efetivamente recebidos pelo "aluguel de assinatura", com base no art. 944, do Código Civil, que não se aplica ao caso dos autos. Precedente que, além de não possuir força vinculante, na hipótese dos autos, implicaria em incentivo à perpetração de fraudes bancárias – Réus que, além de terem plena consciência da ilicitude da avença, negociaram um percentual do valor dos títulos justamente para "compensar" o risco de eventual responsabilização civil pelo valor da avença – Situação dos autos em que não se imputa aos réus a total responsabilidade pela falência da instituição financeira falida, mas sim pelo valor total estampado nos títulos nos quais figuraram como emitentes e/ou beneficiários de parte do crédito. Sucumbência integral dos réus - Instituição financeira autora que decaiu de parte mínima do pedido. Aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC/15. Possibilidade, no caso, de ratificação dos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0204167-29.2007.8.26.0100](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 12/06/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência-Fraude bancária – Autora que interessada na compra de um veículo anunciado pela Internet efetua pagamento via Pix para o suposto vendedor – Autora que fora vítima de golpe - - Fraude aperfeiçoada pelo descuido da própria autora que não se cercou dos devidos cuidados - Falha na prestação dos serviços do réu não caracterizada - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003232-12.2023.8.26.0191](#), Rel. Irineu Fava, j. 02/06/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Embarque de quatro animais em voo nacional. Impossibilidade, eis que os cães não se enquadram nos requisitos exigidos pela empresa de transporte aéreo para tal finalidade. Revogação da autorização concedida pelo magistrado "a quo", para transporte de quatro cachorros em voo de Guarulhos/São Paulo com destino a Manaus/Amazonas. Juízo de verossimilhança não configurado. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor das autoras, ora agravadas. Tutoras dos animais que, em que pesem diagnosticadas com distúrbios psiquiátricos e, ainda que o convívio diário com os animais faça parte das medidas adotadas para controle da enfermidade, tinham ciência de que seus cachorros não podem embarcar na cabine. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2102992-34.2025.8.26.0000](#), Rel. Afonso Bráz, j. 04/06/25).

“APELAÇÃO - Ação declaratória de revisão de contrato bancário - Ajuizamento de várias ações idênticas entre as mesmas partes, uma para cada contrato - Decisão que indeferiu a inicial por entender haver abuso de direito no fracionamento das ações – Existência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sendo injustificável o ajuizamento de ações distintas no já asoerbadado Judiciário Paulista – Decisão mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1022200-38.2024.8.26.0003](#), Rel. Eduardo Velho, j. 27/06/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Compra e venda de imóvel. Contrato entre particulares. Aplicabilidade do Código Civil. Inadimplência dos promissários compradores. Sentença de parcial procedência. Insurgências de ambas as partes. Apelação da ré não conhecida, pois intempestiva. Recurso adesivo também não conhecido, considerando sua subordinação à apelação da requerida (art. 997, § 2º, III, CPC/15). Apelo da autora parcialmente provido. CASO EM EXAME. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade civil contratual das partes em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) análise da preliminar; (ii) a necessidade de rescisão contratual por inadimplemento; (iii) a possibilidade de retenção de valores pagos, aplicação de taxa de fruição, além da indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR. 2. Intempestividade. Oposição de aclaratórios por uma das partes que não interrompe o prazo da parte adversa para a apresentação de Embargos em face da mesma decisão, acarretando, por consequência, a intempestividade da apelação que não observa o transcurso do prazo recursal iniciado com a publicação da sentença. Preliminar contrarrecursal arguida pela autora acolhida e apelação interposta pela ré não conhecida. 3. Não conhecimento do Recurso Adesivo interposto pela demandada. Princípio da unirrecorribilidade. Recurso adesivo interposto após a interposição de recurso de apelação intempestivo. 4. MÉRITO. 4.1. Inadimplemento dos réus incontroverso. Pretensão inicial do recebimento das arras e indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel. 4.2. Sinal. Princípio de pagamento. Arras. Rescisão do ajuste por culpa dos adquirentes, determinada a retenção de 20% do valor pago. Percentual de retenção mantido. 4.3. Perdas e danos pelo uso do imóvel. Taxa de fruição. 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Admissibilidade. Utilização do bem. Indenização devida pelo uso do imóvel durante a inadimplência. 4.4. No que concerne ao pagamento dos impostos inerentes ao imóvel, a partir da análise detida da cláusula quinta, pode ser verificada a obrigação de que o adimplemento dos tributos, como o IPTU – obrigação propter rem – é de responsabilidade dos promissários compradores, a partir da data de 19/04/2017. 4.5. Indenização por benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. Vedação do enriquecimento sem causa. Incidência do artigo 1.219 do Código Civil. Indenização devida. Compensação do valor pago e benfeitorias com o efetivo uso e gozo do bem. 4.6. Juros de mora em favor dos promissários compradores inadimplentes correm a partir do trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso de apelação e recurso adesivo interpostos pela requerida não conhecidos. 7. Apelo da autora provido em parte para: (i) condenar os réus ao pagamento da taxa de fruição mensal, no percentual de 1% incidente sobre o valor corrigido do contrato, a partir da constituição em mora (23/07/2021) até a efetiva desocupação; (ii) determinar a incidência de juros

de mora sobre os valores a serem restituídos apenas a partir do trânsito em julgado. _____

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 219, 997, caput, § 2º, III, 1.003, § 5º, 1.023 e 1.026; CC/02, arts. 1.219 e 1.220 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.590.108/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020); REsp n. 739.632/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ de 11/6/2007; AgInt no AREsp n. 2.187.602/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023; TJSP; Embargos de Declaração Cível 2208251-52.2024.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024; Apelação Cível 1031869-28.2018.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019; Apelação Cível 1000087-83.2021.8.26.0201; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 3ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022.” (Apelação Cível nº [1048840-86.2021.8.26.0002](#), Rel. Hélio Marquez de Farias, j. 24/06/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. Ação declaratória e indenizatória. 1. Preliminar de falta de interesse de agir, por falta de prévia solicitação administrativa, rejeitada, porque a providência importaria em inadmissível empeco ao direito constitucional de ação legitimamente exercido pela parte ativa. 2. Falta de demonstração pela instituição financeira da legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado pela autora. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade da assinatura aposta nos documentos apresentados pelo réu, não se interessou ele na produção da perícia, ônus que lhe incumbia. Ausência de prova da contratação. Inexigibilidade dos débitos declarada. Defeito na segurança do serviço bancário. 3. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora e que devem ser ressarcidos. Situação que acarretou sérios transtornos à autora, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada com parcimônia na sentença em R\$ 5.000,00, mantida. Inadmissibilidade do pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório. 4. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e sobre a repetição simples do indébito que devem ser computados a partir da data do ato ilícito [primeiro desconto indevido], e desde a data de cada desconto, respectivamente, porque se cuida aqui de responsabilidade civil extracontratual (Súmula n. 54, do STJ). 5. Descabimento, no entanto, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha a autora impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira não configurada. Ordem de repetição simples do indébito mantida. 6. Determinação de que o crédito efetuado pelo banco na conta corrente da autora seja restituído à instituição financeira, com correção monetária desde a data da sua disponibilização e juros legais de mora contados a partir da data da citação, autorizada a compensação de valores. Pedido inicial

julgado parcialmente procedente. Sentença em parte reformada. Recursos parcialmente providos. Dispositivo: deram parcial provimento a ambos os recursos.” (Apelação Cível nº [1032359-64.2023.8.26.0071](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 02/06/25).

“Apelação – Prestação de serviços – Transporte de carga – Transportador autônomo – Ação de cobrança do frete – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação, da ré Ad'oro, improcedente, no que merece ser conhecida. 1. Preliminar de nulidade da citação. Ausência de interesse recursal em tal suscitação. Litígio em exame que retrata situação típica de litisconsórcio facultativo. Ré que não tem legitimidade para arguir a nulidade da citação da corré, com o que está, pura e simplesmente, defendendo direito alheio, já que a suposta nulidade apenas interferiria na relação processual travada entre a autora e a corré. 2. Bem rejeitada a exceção de incompetência territorial. Ré apelante, contratante do transporte, não podendo pretender que a cláusula de eleição de foro contida no contrato celebrado entre ela e a corré, transportadora contratada, seja aplicada frente ao litígio aqui em questão, haja vista não ter a autora, subcontratada, participado do contrato em que se deu a eleição de foro. 3. Autora, transportadora autônoma, subcontratada pela ré Visafrio, transportadora, para a efetiva prestação dos serviços de transporte de carga em favor da ré Ad'oro, primitiva contratante. Contratante do transporte que tinha plena ciência da subcontratação, tanto que tratava diretamente com a transportadora subcontratada. Cenário em que tem plena incidência o sistema protetivo da Lei 11.442/07, notadamente a regra do art. 5ª-A, § 2º, introduzida pela Lei 12.249/10, que estabelece solidariedade entre contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como entre o consignatário e o proprietário da carga, pelo pagamento do frete a quem realiza o serviço. Diante do claro texto da lei, era de se esperar que a primitiva contratante exigisse a anuência dos transportadores autônomos que atuaram na execução dos serviços, no ato do pagamento feito à transportadora contratada. Consequente corresponsabilidade solidária da primitiva contratante pelo inadimplemento da subcontratante frente à transportadora autônoma que realizou os serviços. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Conheceram em parte da apelação, afastaram as demais preliminares e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1011598-62.2024.8.26.0625](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 06/06/25).

“**Apelação** – Execução de título extrajudicial – Processo extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da inércia do exequente em promover o andamento do feito – **Pleito de reforma - Possibilidade** – Pleito de nulidade decorrente da ausência de fundamentação (art. 489, §1º, VI, do CPC) - Afastamento - Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Inércia da parte exequente que não se confunde com satisfação da obrigação – Ausência de intimação pessoal do credor para se manifestar acerca da quitação do débito exequendo - Impossibilidade de se presumir a quitação da dívida – Precedentes – **Sentença anulada – Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.**” (Apelação Cível nº [0015613- 98.2012.8.26.0597](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 09/06/25).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. Sentença de parcial procedência, com consequente apelo da parte requerida. Falha na prestação do serviço. Extravio que restou incontroverso, bem como a condenação por danos

materiais. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. DANO MORAL. Configuração. Perda definitiva de bagagem e, conseqüentemente, de itens pessoais da autora. Circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 que, no entanto, comporta redução para R\$ 5.000,00, em atenção aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1002446-06.2024.8.26.0361](#), Rel. Jairo Brazil, j. 26/06/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. "GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. SEM RAZÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor alega ter sido vítima de golpe ao realizar investimento em criptomoedas em razão de instruções e link disponibilizados por terceiro por meio do WhatsApp, com depósito de R\$ 5.000,00. Pretende ressarcimento dos valores pagos e indenização por danos morais de R\$ 20.000,00. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade das instituições financeiras pelo golpe sofrido pelo autor, considerando a alegação de falha na prestação de serviços e a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de Decidir 3. Não há demonstração de falha na prestação de serviços pelos apelados, pois a fraude ocorreu fora do âmbito da atividade bancária, caracterizando culpa exclusiva da vítima. 4. A transferência foi realizada voluntariamente pelo autor, sem cautela necessária, não havendo nexo causal entre o dano e a conduta dos apelados. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das instituições financeiras não se aplica quando a fraude ocorre fora do âmbito bancário e por culpa exclusiva da vítima. 2. A excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC é aplicável. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II. Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1029803-93.2023.8.26.0005, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1028257-72.2023.8.26.0564, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1024175-87.2023.8.26.0405, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1001081-51.2023.8.26.0554, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1001716-24.2023.8.26.0007, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2024.” (Apelação Cível nº [1002345-64.2023.8.26.0082](#), Rel. Roberto Maia, j. 10/06/25).

“INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da parte autora. Suposto golpe de falso interlocutor, se passando por filho, solicitando realização de transações bancárias. Tentativas de realização, via remota, sem sucesso. Comparecimento da demandante à agência física bancária para concretização das transferências. Advertências da instituição financeira quanto à possibilidade de existência de golpe, que foram repelidas pela consumidora, a qual insistiu na efetivação das operações, apenas se indignando com as travas bancárias de segurança. Inexistência de fundada suspeita de prática de fraude. Reclamação posterior à entidade bancária que mediante o MED não logrou recuperar os valores objeto de

transferência. Caracterização de culpa exclusiva de consumidor e de terceiro. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013280-66.2024.8.26.0006](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 16/06/25).

11º GRUPO DE CÂMARAS

“MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica. Inexistência de interesse processual e inadequação da via eleita. "Mandamus" não se presta à desconstituição do decidido e confirmado pelos Tribunais Superiores. Petição inicial indeferida. Verificada a utilização abusiva do remédio constitucional, com a finalidade de oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Conduta se enquadra na hipótese prevista no inciso IV, do artigo 80, do CPC. Condenação do impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atribuído à demanda originária. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016/2009 E ARTIGO 485, INCISOS I E VI, DO CPC, CONDENANDO-SE O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ORDEM DENEGADA.” (Mandado de Segurança Cível nº [2063801-79.2025.8.26.0000](#), Rel. Paulo Alcides, j. 05/06/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Recurso que objetiva a majoração dos danos morais e materiais – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Devolução da bagagem após 6 dias – Falha na prestação de serviços incontroversa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum indenizatório que comporta majoração para R\$ 10.000,00 – Comprovado o dano na mala de viagem do autor – Ressarcimento necessário da quantia despendida na aquisição de nova bagagem, nos termos do art. 17.2 da Convenção de Montreal, em quantia que não ultrapassa o valor previsto no art. 22.2 da Convenção de Montreal – No entanto, demais gastos que, embora comprovados, não comportam restituição, pois os itens adquiridos incorporaram ao patrimônio do autor, inexistindo desfalque patrimonial a justificar a respectiva indenização – Precedentes desta C. Câmara – Inversão do ônus de sucumbência, ante a sucumbência mínima do autor – Art. 85, § 2º, do CPC – Incidência do Tema Repetitivo 1.059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1109414-67.2024.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 09/06/25).

“AÇÃO ANULATÓRIA. Dependência do processo de execução. Alegação de posse 'ad usucapionem' defendida na ação de usucapião ainda não julgada. Alegação de que usucapião se sobrepõe a qualquer decisão judicial anterior ao seu reconhecimento. Ação de usucapião superveniente ao edital do leilão. Inexistência de omissão ou vícios capazes de invalidar a arrematação. Negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos moldes do artigo 903, "caput", do CPC. Ação que pretende a declaração de prevalência de eventual usucapião à arrematação improcedente.

Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1043384-04.2021.8.26.0602](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 23/06/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR RENÚNCIA EXPRESSA DA JURISDIÇÃO NACIONAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO EXCLUSIVO. REQUERIDA REPRESENTADA NO PAÍS, HAVENDO SIDO CITADA EM ÂMBITO NACIONAL E OFERTADO CONTESTAÇÃO, SEM PREJUÍZO À DEFESA. UTILIZAÇÃO DO TRIBUNAL BRASILEIRO PARA AJUIZAMENTO DE PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO PELA RÉ ENVOLVENDO O OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1062278-74.2024.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 05/06/25).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2104819-80.2025.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 05/06/25).

“TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA – MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – AGRAVOS DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS, REVOGADAS AS LIMINARES CONCEDIDAS.” (Agravado de Instrumento nº [2397570-39.2024.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 05/06/25).

“Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Cerceamento de defesa. Não verificado. Contrato de compra e venda de 1.500 toneladas de farelo de caroço de algodão. 1.200 toneladas no contrato nº 121/2023, sendo cumprida a retirada de 920 toneladas pela compradora. 300 toneladas adquiridas no contrato nº 22222/2023, sem ter havido retirada alguma do produto. Arguição de caso fortuito e força maior não configurados. Também não houve cumprimento substancial do contrato. Multa penal não indenizatória. Erro de cálculo verificado. Pagamento referente ao saldo não retirado. Possibilidade. Cláusula penal não compensatória de 15% incidente sobre o valor total do contrato. Abusividade. A base de cálculo deve ser o saldo que não foi retirado. Cláusula penal compensatória que revela prefixação de perdas e danos, advindas da diferença entre o preço da mercadoria na data da rescisão e o preço do contrato. Cobrança somente em relação ao contrato nº 121/2023. Abusividade não verificada. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1015200-60.2024.8.26.0011](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 05/06/25).

“APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ANULADA. TUTELA CAUTELAR DEFERIDA. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR DESCUMPRIU A PREVISÃO CONTIDA NO CAPUT DO ART. 308 DO C.P.C., JÁ QUE NÃO FORMULOU, NO PRAZO ESTABELECIDO EM TAL DISPOSITIVO LEGAL, O PEDIDO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 309, I, DO C.P.C. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE

MÉRITO (C.P.C., ART. 485, VI), DETERMINADA. RECURSO PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1038357-28.2020.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 05/06/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade - Razoabilidade - Ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC que não é absoluta, permitindo sua flexibilização em benefício do credor - Execução que perdura há mais de vinte anos, sem indicação de bens alternativos por parte do devedor - Critério de avaliação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel penhorado nos autos que já havia sido definido, sem qualquer insurgência por parte do devedor - Ainda que assim não fosse, há entendimento jurisprudencial no sentido de ser desprovida a realização de perícia para avaliação na hipótese vertente - Alegado excesso de execução não verificado de plano - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Concessão de prazo para o devedor quitar o saldo remanescente da dívida, sob pena de prosseguimento dos atos constritivos, notadamente dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel em discussão nos autos - Recurso improvido, com determinação.” (Agravado de Instrumento nº [2052783-61.2025.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/06/25).

“**APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO DAS AÇÕES EM CONJUNTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.** Razões recursais apresentadas pelas partes com os mesmos argumentos utilizados nas manifestações anteriores, sem combater os motivos constantes da sentença. Razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto. Inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. **RECURSOS NÃO CONHECIDOS.**” (Apelação Cível nº [1000792-89.2024.8.26.0326](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/06/25).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Razões recursais apresentadas pelas partes litigantes com os mesmos argumentos utilizados nas manifestações anteriores, sem combater os motivos constantes da sentença. Razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto. Inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. **RECURSOS NÃO CONHECIDOS.**” (Apelação Cível nº [1000793-74.2024.8.26.0326](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/06/25).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulado pedido de antecipação de tutela. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Prestação de serviços. Recusa injustificada para instalação de energia elétrica. Existência de débito pretérito não impede a transferência de titularidade e o restabelecimento da energia elétrica. Inteligência do art. 128, § 1º, da Resolução Normativa 414/2010. Vedado à distribuidora condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro. Ausente prova de sucessão comercial. Débito de natureza pessoal e não propter rem. Cobrança deve ser direcionada ao efetivo beneficiário do serviço. Transferência da titularidade devida. Sentença mantida. Recurso

desprovido.” (Apelação Cível nº [1053300-61.2023.8.26.0224](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 11/06/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO DO PROGRAMA "TUDO AZUL". VALIDADE DA MUDANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NOVAS REGRAS. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FRANCISCA IRACY CAVALCANTE DA SILVA, condenando a companhia aérea a aplicar as regras originalmente vigentes do programa "Tudo Azul" para os pontos acumulados antes de 01.04.2024, garantindo o uso do benefício "Companion Pass", além da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral das regras do programa de fidelidade "Tudo Azul"; e (ii) estabelecer se as novas regras podem ser aplicadas retroativamente aos pontos acumulados antes da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR A companhia aérea pode alterar unilateralmente o regulamento do programa de fidelidade, desde que comunique previamente os consumidores, observando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. A alteração das regras, contudo, não pode atingir retroativamente os pontos adquiridos sob a vigência do regulamento anterior, sob pena de afronta ao direito adquirido e violação à boa-fé objetiva. Os benefícios vinculados ao programa devem ser respeitados conforme as regras vigentes à época da aquisição dos pontos, devendo as novas condições ser aplicadas exclusivamente aos pontos acumulados a partir da vigência da alteração (01.04.2024). A inexistência de abusividade na alteração prospectiva das regras não afasta a obrigação de respeitar o tratamento anterior aos pontos já acumulados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa aérea pode alterar unilateralmente o regulamento do programa de fidelidade, desde que comunique previamente o consumidor. As novas regras do programa de fidelidade não podem ser aplicadas retroativamente aos pontos já acumulados sob a vigência do regulamento anterior. A retroatividade das alterações viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando prática abusiva vedada pelo ordenamento. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III e V, 30 a 35, e 39. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006014-56.2019.8.26.0506, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 24.05.2024; TJSP, Apelação Cível 1015889-10.2019.8.26.0002, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 18.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1024333-61.2021.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 25.08.2022; TJSP, Apelação Cível 1006487-27.2021.8.26.0068, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 02.08.2022.” (Apelação Cível nº [1065752-56.2024.8.26.0002](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodvalho, j. 11/06/25).

“Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Preliminar lançada em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Leitura das razões que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Apelo que deve ser conhecido – Recursos que comportam parcial acolhimento – Autor que teve seu aparelho celular roubado, tendo requerido o bloqueio da linha junto à requerida que, contudo, não autorizou a reativação subsequente, ao fundamento da existência de débitos pendentes, relativos a oito linhas telefônicas com débitos em aberto, que o autor afirma desconhecer – Aplicação do CDC – Relação de consumo – O ônus da prova da contratação é da ré, notadamente diante da verossimilhança das alegações iniciais,

amparadas por documentos – Ré que não demonstrou a contratação das linhas impugnadas nesta ação – Alegação de que os serviços foram utilizados que não socorre a requerida, pois é evidente que quem empreendeu a fraude o fez com o intuito de uso das linhas – Declaração de inexigibilidade dos débitos questionados que se impõe – Danos morais – Ocorrência – Prova dos autos que evidencia os percalços sofridos pelo autor para a solução da questão, permeado por obstáculos impostos pela requerida, que deixou de cumprir os prazos por ela mesma assinalados, reiteradas vezes, a indicar a incidência da teoria do desvio produtivo – "Quantum" indenizatório (R\$ 8.000,00) bem arbitrado, não sendo o caso de majoração do valor – Consectários aplicáveis ao débito – Aplicação da taxa legal - Sentença parcialmente reformada – **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.**" (Apelação Cível nº [1074020-96.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 11/06/25).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAÍO DE BAGAGEM. Sentença de procedência do pedido. Recurso dos autores. *Quantum* fixado a título de dano moral em R\$ 3.000,00. Pretensão recursal à majoração. Razão que assiste em parte o recurso. Valor de R\$ 3.000,00 fixado na sentença deve ser majorado, mas não na forma que pretendem os autores. O valor de R\$ 15.000,00 para cada autor se revela excessivo. Desse modo, majora-se o valor do dano moral para R\$ 5.000,00 para cada autor, valor esse que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que atende o parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1075202-23.2024.8.26.0002](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/06/25).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação - Necessidade - Manutenção da multa, na medida em que o desinteresse na realização de audiência não permite o seu não comparecimento - Responsabilidade civil - Situação em que o dano moral não é presumido, conforme orientação do STJ - Autor que não comprovou o alegado dano extrapatrimonial - Fatos retratados que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano - Precedentes do C. STJ - Sentença mantida - Majoração da verba honorária - Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1013607-53.2023.8.26.0068](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 17/06/25).

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito - Necessidade - Defeito na representação processual - Intimação para regularização - Não atendimento ao comando judicial - Procuração que, se assinada de forma eletrônica, somente terá validade no processo eletrônico se se tratar de "assinatura eletrônica qualificada", ou seja, se tiver sido assinada eletronicamente mediante uso de certificado digital - Procuração apresentada que não atendeu a essa determinação - Inteligência das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte - No mesmo sentido Enunciado 5, recentemente aprovado no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória, realizado pela Escola Paulista da Magistratura e sob coordenação do Corregedor Geral de Justiça - Precedentes jurisprudenciais - Condenação do patrono ao pagamento das despesas processuais e da pena por litigância de má-fé - Admissibilidade - Regra do art. 104, §2º, do CPC - Inteligência também dos Enunciados 13 e 15 do Comunicado CG nº 424/2024 - Determinação para inscrição na dívida ativa em nome do patrono da autora, caso não recolhidas as custas processuais - Art. 2º, XIV, da Lei nº

11.608/2003, e provimento CSM nº 2.739/2024 - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007149-12.2024.8.26.0609](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 17/06/25).

“SEGREDO DE JUSTIÇA - Revogação, de ofício - Inexistência nestes autos de hipóteses de restrição da incidência do princípio constitucional da publicidade - Art. 189 do CPC – Sigilo que deve ser mantido apenas com relação aos documentos referentes à situação econômico-financeira das partes ou outros de natureza sigilosa, segundo Provimento CG 13/2023 desta Corte. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Cartão de crédito RMC - Sentença de parcial procedência na origem, tão somente para determinar que o réu proceda ao cancelamento do cartão de titularidade do autor referente ao contrato discutido nos autos, com concessão de prazo para opção do pagamento do saldo devedor – Necessidade – Abusividade na contratação não evidenciada – Prova documental que demonstra que a contratação foi legítima, ausente vício de consentimento e de desconhecimento das condições do negócio firmado - Incidência do postulado "venire contra factum proprium", bem como aquele de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza - Princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer ao caso concreto - Término da dívida que depende do autor, bastando que opte pelo pagamento imediato e integral do débito – Afastamento, de ofício, da condenação imposta ao autor a título de honorários de sucumbência, haja vista a revelia do banco e ausência de autuação de advogado no feito - Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1003655-32.2024.8.26.0483](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 17/06/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA.** Decisão agravada proferida em incidente de desconconsideração da personalidade jurídica que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Irresignação da parte exequente. Pretensão de obter pela via recursal a reforma do "*decisum*", para estender aos ora agravados os efeitos do arresto. Sem razão. Arresto cautelar. Medida excepcionalíssima. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica que ainda está em fase de processamento. Impossibilidade de se deferir o arresto cautelar em face de terceiro que ainda não faz parte da execução. Medida com a qual busca-se a satisfação do direito pleiteado no processo principal, descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade do instituto da antecipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir. Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2050679-96.2025.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 25/06/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA.** Decisão agravada proferida em sede de incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, por meio da qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Irresignação dos executados, ora agravantes. Pretensão de obter pela via recursal a reforma do "*decisum*", para afastar o arresto cautelar deferido. Acolhimento da pretensão recursal. Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica que ainda está em fase de processamento. Impossibilidade de se deferir o arresto cautelar, medida excepcionalíssima, em face de terceiro que ainda não faz parte da execução. Índícios de confusão e dilapidação patrimonial que deverão ser verificados em momento processual oportuno, assegurando-se o contraditório e a instrução probatória. Presenças dos requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2066725-63.2025.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 25/06/25).

“Transporte marítimo – Competência – Ação de obrigação de fazer, por meio da qual pretende a agravada seja a agravante compelida a "promover o desbloqueio do CE Mercante relativo ao conhecimento de embarque nº NGP 1295832 sem a apresentação da via original de MBL" – Postulado pela agravante que o processo seja remetido ao "Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Direito Marítimo" – Descabimento – Agravada que manifestou expressa oposição à remessa do processo ao referido núcleo – Escolha do "Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – Direito Marítimo" que constitui uma faculdade do autor – Art. 6º, "caput", do Provimento CSM nº 2.660/2022 e art. 2º, "caput", da Resolução CNJ nº 385/2021 – Precedentes desta Câmara e do TJSP - Agravado desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2344644-81.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/06/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ART. 525, §1º, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravado de instrumento interposto por NUTSTELL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por TECPLAN REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS, nos autos originários nº 0077137-09.2010.8.26.0002. A agravante alega nulidades processuais relativas à ausência de intimações, cerceamento de defesa e suposta deserção do recurso da exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as nulidades apontadas pela executada – relacionadas a ausência de intimação de julgamento, cerceamento de defesa, deserção por preparo intempestivo e omissão de intimação sobre devolução dos autos – podem ser suscitadas validamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 525, §1º, do CPC delimita taxativamente as matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, dentre as quais não se incluem as nulidades processuais ocorridas em fase anterior e que não dizem respeito à inexecutabilidade do título ou modificações supervenientes da obrigação. As alegações da agravante não se enquadram em nenhum dos incisos do art. 525, §1º, do CPC, tratando-se de vícios processuais que deveriam ter sido suscitados por meio próprio e no tempo oportuno. Os patronos da agravante realizaram carga dos autos após a prolação do acórdão e, portanto, tiveram oportunidade de ciência e manifestação quanto às nulidades alegadas, configurando-se a preclusão consumativa. Após o trânsito em julgado da decisão exequenda, é incabível obstar o cumprimento da sentença com base em questões processuais pretéritas e superadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil para alegar nulidades processuais ocorridas em fase anterior e que não se enquadram nas hipóteses do art. 525, §1º, do CPC. Questões relativas à ausência de intimações e eventual cerceamento de defesa devem ser arguidas em momento oportuno e pela via processual adequada, sob pena de preclusão. A propositura da impugnação após o trânsito em julgado da sentença exequenda não pode ser utilizada para reabrir discussão sobre supostos vícios formais do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §1º.” (Agravado de Instrumento nº [2373557-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodvalho, j. 25/06/25).

“Execução fundada em título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros – Insurgência da agravante contra a decisão que suspendeu a determinação de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravada, a qual se encontra em recuperação judicial – Descabimento - Caso em que, ainda que se trate de execução de crédito extraconcursal, não sujeito ao regime da recuperação judicial, remanesce a competência exclusiva do juízo recuperacional para decidir acerca da essencialidade do patrimônio da empresa recuperanda – Ativos financeiros que podem constituir bens essenciais da empresa recuperanda, já que necessários à aquisição de insumos, ao pagamento de funcionários, de tributos, de contas de consumo, podendo influenciar diretamente no seu funcionamento – Caso em que o juízo da recuperação judicial já se manifestou acerca da essencialidade dos valores constritos - Agravo desprovido. Competência recursal – Execução fundada em título extrajudicial - Ação em exame que se cuida de execução por quantia certa, fundada em "Contrato de Cessão e Transmissão de Direitos Creditórios, com Cláusula de Coobrigação e Outras Avenças", firmado em 13.9.2019, assinado pelas partes e por duas testemunhas – Título executivo extrajudicial – Caso em que tem incidência a norma do art. 5º, item II.3, da Resolução nº 623, de 16.10.2013, do TJSP – Preliminar de incompetência desta Câmara rejeitada.” (Agravo de Instrumento nº [2377024-60.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/06/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA AUTORA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. GEORREFERENCIAMENTO QUE NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA POSSE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Suzano S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Renato Pereira Lopes. A apelante sustenta que é proprietária e possuidora do imóvel denominado Fazenda Sete Voltas e que o réu invadiu a área, arrancando cercas divisórias e soltando gado, causando danos ambientais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o exercício legítimo da posse sobre a área litigiosa e a ocorrência de esbulho por parte do réu; (ii) determinar se a perícia realizada nos autos apresenta vícios que justifiquem sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação possessória exige a comprovação da posse anterior do autor, da turbção ou esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil. O laudo pericial confirmou que o réu exerce posse sobre a área há mais de dez anos, com uso contínuo do terreno para passagem de gado, evidenciada pelo desgaste do solo e pela trilha consolidada ao longo do tempo. A georreferenciação realizada pela apelante não altera a realidade fática da posse, pois a delimitação legal da propriedade não interfere automaticamente na ocupação consolidada da área. O próprio preposto da apelante admitiu que a passagem de animais pelo terreno ocorre há longo tempo, corroborando a conclusão pericial de que não houve esbulho recente. A impugnação ao laudo pericial não demonstrou irregularidades técnicas que justifiquem sua anulação, sendo inviável a produção de nova prova pericial. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a ação possessória, a improcedência do pedido deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera titularidade da propriedade não garante automaticamente a posse para fins de reintegração, sendo necessária a comprovação do exercício fático da posse pelo autor. A delimitação georreferenciada do imóvel não se sobrepõe à posse consolidada pelo uso contínuo e prolongado da área por terceiro. O esbulho possessório deve ser comprovado com a demonstração de que houve a perda da posse em período recente, sob pena de improcedência da ação reintegratória. Dispositivos relevantes

citados: Código de Processo Civil, arts. 561 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.” (Apelação Cível nº [1010849-50.2021.8.26.0625](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 25/06/25).

“Direito marítimo e portuário - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de dívida c.c. repetição de indébito, precedida de tutela cautelar antecedente – Questão em debate que gira em torno da legalidade ou não da cobrança de "Guarda Provisória/THC3" durante o período em que os contêineres de importação permanecem sob a custódia da operadora portuária antes de serem entregues ao recinto alfandegado - Ausência de relação jurídica direta entre as partes que possa amparar a cobrança perpetrada pela ré – Hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento da tarifa denominada de "Taxa de Movimentação no Terminal" (THC) cabe à armadora. Direito marítimo e portuário – Cobrança de tarifa portuária denominada de "Guarda Provisória" (THC3) pelo operador portuário – Inadmissibilidade - "Guarda Provisória" que consiste em serviço obrigatório, exclusivo e indispensável para a concretização da operação portuária - Serviço de "Guarda Provisória" que já está incluso na cesta de serviços ("box rate") - Proibição da cobrança adicional pela ANTAQ – Precedentes do STJ e do TJSP - Declaração de inexigibilidade da tarifa de "Guarda Provisória", com o consequente afastamento da possibilidade de retenção dos contêineres pela ré condicionada ao pagamento da indevida tarifa, que se impõe – Sentença reformada – Decretada a procedência da ação – Apelo da autora provido. Valor da causa – Incabível a pretensão da ré à fixação do valor da causa "com base nas parcelas vencidas e vincendas (igual a prestação de um ano)" - Parcelas vincendas que não podem ser apuradas de plano, uma vez que estão atreladas à quantidade de contêineres a serem armazenados pela autora a pedido dos importadores, logo, constituem valor variável - Atribuição do valor conferido à causa, ante a complexidade do litígio e a incerteza do montante final, que autoriza a fixação por estimativa - Valor dado à causa, R\$ 360.190,73, que é plausível, visto que foi baseado em um evento objetivo ("Guarda Provisória" para 323 contêineres a receber de navios atracados na ré em um período definido) - Valor da causa atribuído na exordial pela autora que deve persistir. Litigância de má-fé – Inocorrência – Pretensão da autora que foi acolhida – Hipótese, ademais, em que não estão presentes as condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC – Pena por litigância de má-fé incabível – Recurso adesivo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1000304-23.2023.8.26.0536](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/06/25).

“PRELIMINARES – Sentença – Nulidade – Inocorrência – Fundamentação sucinta que não pode ser considerada sem a devida motivação – Decisão surpresa – Irrazoabilidade – Questões abordadas pela r. sentença que observam os limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos – Preliminares rejeitadas. INTERDITO PROIBITÓRIO – Ilegitimidade de parte ativa – Irrazoabilidade – Empresa autora que figura como proprietária e possuidora da área objeto de disputa nos presentes autos – Ameaça ao exercício da posse pelo réu que justifica o manejo da presente medida – Contratos de Parceria agrícola apresentados pelo réu, que segundo alega, legitimaria a obtenção da posse da área, a fim de proceder ao plantio de cana-de- açúcar – Irrazoabilidade – Empresa que detinha a posse da área consistente na gleba 1.3, parte integrante da Fazenda São Manoel , valendo-se de presente medida para repelir fundada ameaça (esbulho ou turbação) por parte do réu – Situação possessória da área reconhecida, devidamente por decisão liminar proferida no autos – Contratos apresentados e demais questões de natureza sucessória e societária que não interferem na permanência da posse da autora, legitimamente reconhecida –

Recurso improvido, mantida a procedência da ação por outro fundamento, alterada, de ofício, a base de cálculo para incidência da verba honorária . AÇÃO CONEXA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que pretende a obtenção da mesma área objeto da ação de interdito proibitório, com finalidade de exploração de plantio de cana-de-açúcar no período de 15/03/2020 a 15/11/2027, com base em contratos de parceria agrícola firmados com seu pai, José Roberto Ribas – Contratos apresentados pelo autor nesta demanda que se encontram sob a mesma perspectiva da análise realizada no âmbito da ação de interdito proibitório – Instrumentos firmados que, independentemente de possível simulação, não trariam qualquer influência quanto à preservação da posse exercida pela Gpr9 Pecuária Ltda – Pedido de reparação por danos materiais relacionados aos investimentos na área a ser cultivada que não comporta acolhimento – Possuidor de má-fé que não socorre o direito de manter ou ser ressarcido dos cultivos realizados em terreno alheio – Lucros cessantes reconhecidos em prol da empresa proprietária, em sede de reconvenção deduzida na ação conexa, diante da privação quanto à exploração da respectiva área – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido, mantida a improcedência da ação e procedência parcial da reconvenção.” (Apelação Cível nº [1000327-72.2021.8.26.0104](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 25/06/25).

“PRELIMINARES – Sentença – Nulidade – Inocorrência – Fundamentação sucinta que não pode ser considerada sem a devida motivação – Decisão surpresa – Irrazoabilidade – Questões abordadas pela r. sentença que observam os limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos – Preliminares rejeitadas. INTERDITO PROIBITÓRIO – Ilegitimidade de parte ativa – Irrazoabilidade – Empresa autora que figura como proprietária e possuidora da área objeto de disputa nos presentes autos – Ameaça ao exercício da posse pelo réu que justifica o manejo da presente medida – Contratos de Parceria agrícola apresentados pelo réu, que segundo alega, legitimaria a obtenção da posse da área, a fim de proceder ao plantio de cana-de-açúcar – Irrazoabilidade – Empresa que detinha a posse da área consistente na gleba 1.3, parte integrante da Fazenda São Manoel , valendo-se de presente medida para repelir fundada ameaça (esbulho ou turbação) por parte do réu – Situação possessória da área reconhecida, devidamente por decisão liminar proferida no autos – Contratos apresentados e demais questões de natureza sucessória e societária que não interferem na permanência da posse da autora, legitimamente reconhecida – Recurso improvido, mantida a procedência da ação por outro fundamento, alterada, de ofício, a base de cálculo para incidência da verba honorária . AÇÃO CONEXA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que pretende a obtenção da mesma área objeto da ação de interdito proibitório, com finalidade de exploração de plantio de cana-de-açúcar no período de 15/03/2020 a 15/11/2027, com base em contratos de parceria agrícola firmados com seu pai, José Roberto Ribas – Contratos apresentados pelo autor nesta demanda que se encontram sob a mesma perspectiva da análise realizada no âmbito da ação de interdito proibitório – Instrumentos firmados que, independentemente de possível simulação, não trariam qualquer influência quanto à preservação da posse exercida pela Gpr9 Pecuária Ltda – Pedido de reparação por danos materiais relacionados aos investimentos na área a ser cultivada que não comporta acolhimento – Possuidor de má-fé que não socorre o direito de manter ou ser ressarcido dos cultivos realizados em terreno alheio – Lucros cessantes reconhecidos em prol da empresa proprietária, em sede de reconvenção deduzida na ação conexa, diante da privação quanto à exploração da respectiva área – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento

no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido, mantida a improcedência da ação e procedência parcial da reconvenção.” (Apelação Cível nº [1000418-65.2021.8.26.0104](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 25/06/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Resicryl Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de embargos de terceiro ajuizado por ECM Contabilidade S. S. Ltda., desconstituindo a constrição judicial sobre dois veículos e condenando a embargada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando a alegação de que a embargante deu causa à constrição indevida ao não transferir formalmente os veículos junto ao órgão competente. III. Razões de Decidir 3. A embargante não providenciou a transferência dos veículos, permitindo a penhora judicial. 4. A embargada não resistiu ao levantamento da penhora após tomar ciência da alienação, não dando causa aos embargos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. A ausência de resistência do embargado ao levantamento da penhora não implica responsabilidade pelas verbas de sucumbência. Legislação Citada: Súmula 303 do STJ. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002101-82.2024.8.26.0347, Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1009124-73.2021.8.26.0286, Rel. Emílio Migliano Neto, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024. TJSP, Apelação Cível 1001660-60.2022.8.26.0157, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024.” (Apelação Cível nº [1002288-52.2024.8.26.0586](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 25/06/25).

“Execução fundada em título extrajudicial – Embargos do devedor – Ausência de exigibilidade do título – Descabimento – Contrato de cessão de direitos creditórios celebrado com Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) – Previsto o direito de regresso do embargado cessionário contra a empresa cedente e devedores solidários em caso de inadimplemento dos títulos negociados – Possibilidade – Operação que não se assemelha com o contrato de "factoring" – Hipótese de cessão civil "pro solvendo" – Coobrigação da empresa cedente e demais responsáveis solidários que assumiram a posição de coobrigados em contrato de cessão de crédito, firmada com fundo de investimento em caso de inadimplemento do título negociado, que encontra amparo na Instrução Normativa nº 356, de 17.12.2001, da CVM – Afastada a extinção da execução. Execução fundada em título extrajudicial – Pagamento da dívida cobrada na execução que constitui fato impeditivo, cuja prova incumbia aos embargantes, o que não ocorreu - Art. 373, II, do atual CPC - Inconteste que os títulos não foram liquidados, seja pelas empresas sacadas ou pela empresa sacadora cedente, tendo exsurgido daí a responsabilidade contratual e legal dos embargantes, na qualidade de devedores solidários e avalistas, pelo pagamento da dívida. Execução fundada em título extrajudicial – Nota promissória emitida como garantia em consonância com o contrato celebrado entre as partes, avalizada pelos embargantes – Ausência de nulidade – Apresentação do demonstrativo do débito, acrescido dos encargos ajustados no contrato de cessão, bem como dos demais documentos que dão lastro à dívida, os quais conferem regularidade formal ao título executado, consoante dispõe o art. 798 do atual CPC - Título líquido, certo e exigível. Execução fundada em título extrajudicial – Falência da empresa emitente do título que não impede a execução

contra os demais coobrigados, conforme preceitua o § 1º do art. 49 da Lei 11.101/2005. Execução fundada em título extrajudicial – Embargos do devedor – Excesso de execução – Tema alegado de forma genérica, sem atendimento ao ônus imposto aos embargantes pelo art. 917, § 3º, do atual CPC – Abuso na cobrança dos encargos, ademais, não verificado - Sentença reformada - Embargos à execução julgados improcedentes – Apelo do fundo embargado provido.” (Apelação Cível nº [1064393-70.2017.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 25/06/25).

“Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência dos embargantes – Acolhimento – Embargos de terceiro opostos contra ordem de reintegração de posse em imóvel no qual residem os embargantes com sua família desde 2009 – Elementos probatórios que demonstram satisfatoriamente a posse dos embargantes, a merecer a proteção possessória almejada, ao menos até o julgamento definitivo da ação de usucapião proposta pelos embargantes – Transferência do imóvel em alienação fiduciária ao banco-embargante que se deu em março de 2016, data posterior ao preenchimento, em tese, dos requisitos do art. 1240 do Código Civil pelos embargantes – Usucapião que constitui forma originária de aquisição da propriedade e, caso demonstrado o preenchimento de seus requisitos na ação proposta pelos embargantes, desconstituída estará a alienação fiduciária constituída posteriormente sobre o imóvel e, conseqüentemente, a consolidação da propriedade em favor do banco-embargado – Procedência dos embargos de terceiro que se impõe para sobrestar a ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo da ação de usucapião – Precedentes desta Corte – Sentença reformada - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005023-02.2020.8.26.0650](#), Rel. Jorge Tosta, j. 25/06/25).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação regressiva de ressarcimento de danos em que a parte autora, seguradora, busca ressarcimento de valores pagos ao segurado devido a danos em mercadorias transportadas de Hamburgo, Alemanha, para Santos/SP. Argumenta que a mercadoria sofreu avarias enquanto estava sob a responsabilidade da ré. Diante da sentença de improcedência da demanda, a parte autora interpôs recuso de apelação sustentando o cerceamento de defesa, a não caracterização da prescrição e a responsabilidade da ré pelos danos à carga. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegação de cerceamento de defesa por parte da autora devido à negativa de produção de prova oral; (ii) a controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável; (iii) a responsabilidade da parte ré pelos danos alegados. III. Razões de Decidir 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme alegado em sede de contrarrazões, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença. 4. Não há cerceamento de defesa, pois a prova documental foi suficiente para o julgamento, sendo a dilação probatória desnecessária. 5. Conforme o entendimento do C. STJ, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, aplica-se à seguradora o prazo prescricional da relação originária. 6. O prazo prescricional aplicável é de três meses, conforme art. 11, § 1º, do Decreto n.º 1.102/1903, devido à atuação da ré como armazém geral alfandegado. 7. O termo inicial do prazo prescricional para a seguradora autora é a data do pagamento da indenização ao segurado, ocorrida em 18/04/2023, sendo a ação ajuizada em 16/11/2023, caracterizando a prescrição. 8. Restando a pretensão

prescrita, inviável a condenação da parte ré ao ressarcimento de danos. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso da parte autora desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional de três meses aplica-se a armazéns gerais alfandegados. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ações regressivas é a data do pagamento da indenização ao segurado.” (Apelação Cível nº [1031328-88.2023.8.26.0562](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 05/06/25).

“Apelação. Ação monitória. Instituições que atuam em arranjos de pagamento. Atividade regida pela Lei nº12.865/2013. Relação entre credenciadora e subcredenciadora que não implica em solidariedade quanto aos valores não repassados ao usuário. Precedentes do C.STJ e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1113829-64.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernão Borba Franco, j. 05/06/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recurso da empresa autora. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante rejeitada – Juiz é o destinatário da prova – Art. 370, parágrafo único, do CPC – Caso em que as provas carreadas aos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia. Mérito – Golpe do falso funcionário – Empresa autora que mantém loja de acessórios para celulares e utiliza-se dos serviços bancários e maquineta de pagamentos das requeridas – Aduz que recebeu ligação de suposto funcionário do Itaú, que posteriormente se dirigiu à loja para retirar a maquineta, devido à "baixa movimentação" – Fraudador que solicitou aos prepostos da empresa autora as senhas do equipamento, que foram fornecidas – Prejuízos que somaram R\$ 28.473,19. Empresa que não tomou as precauções necessárias – Senha fornecida, contrariando as orientações de segurança – Desídia da autora caracterizada – Vazamento de dados pelas requeridas não demonstrado – Culpa exclusiva da vítima configurada, ainda que pela atuação de terceiro – Ausência de responsabilidade das rés – Inocorrência de ilícito configurador de danos morais – Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1058874-65.2023.8.26.0224](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 26/06/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Recebimento de ligação solicitando atualização de anúncio na plataforma Mercado Livre – Autor que seguiu as orientações, permitindo a emissão de cartão de crédito e a contratação de empréstimo em seu nome – Golpe aplicado – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Excludente do CDC, art. 14, §3º, II caracterizada – Sentença mantida – **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º.” (Apelação Cível nº [1010831-23.2024.8.26.0302](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 30/06/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de Transporte Aéreo. Cancelamento de voo doméstico, com perda da conexão no segundo trecho da

viagem. Ré que ofereceu remarcação para outro voo somente após dois dias da data inicialmente prevista. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Alegação de reestruturação da malha aérea. Fortuito interno configurado. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos materiais. Cabimento. Autor que necessitou adquirir outra passagem aérea e passagem rodoviária para diminuir o atraso na chegada ao destino final. Assistência não comprovada nos autos. Danos morais in re ipsa reconhecidos. Quantum indenizatório. Valor fixado pela r. sentença que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034564-42.2024.8.26.0003](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 11/06/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material – Vício oculto – Responsabilidade pelo vício do produto – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova ante a evidente verossimilhança da alegação e vulnerabilidade técnica e/ou econômica do consumidor – Inteligência dos arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC - Responsabilidade da ré configurada e que encontra amparo no artigo 18 do CDC - Defeitos constatados após um ano do prazo de garantia – Aplicação da Teoria da Vida Útil do Produto – Fornecedor que responde pelo vício mesmo após o prazo da garantia firmada – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001669-94.2024.8.26.0272](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 09/06/25).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. Autores que pretendem a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica regida pela Lei nº 13.786/18. Contrato firmado após a promulgação do referido diploma legal. Apelante que se insurge contra retenção na proporção de 25% sobre os valores pagos pelos apelados, postulando aplicação da penalidade contratual correspondente a 50% da mesma quantia. Incidência do percentual previsto que não pode resultar em retenção integral ou desvantagem excessiva aos compromissários compradores. Precedentes desta C. Corte. Legislação específica que deve ser interpretada em conjunto com as normas do sistema protetivo do direito do consumidor e do Código Civil (Teoria do Diálogo das Fontes). Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Fixação em 25% da quantia paga que se coaduna com a Jurisprudência já firmada, afastando-se as cláusulas contratuais em sentido contrário. 2. Taxa de fruição devida, todavia, proporcional ao período passível de uso pelos autores durante a vigência do contrato. Precedentes do STJ. Apuração que deve ocorrer em sede de liquidação. 3. Corretagem. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1599511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. Ausência de destaque e esclarecimento acerca do pagamento da correção. Comissão que se confundiu com as parcelas do preço. Restituição devida. 4. Correção monetária devida desde o desembolso de cada parcela. Mera recomposição do valor da moeda em face do decurso do tempo. 5. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1006447-21.2024.8.26.0624](#), Rel. Mary Grün, j. 30/06/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra Magazine Luiza S/A e Casa Ferrari Comércio Eletrônico – EIRELI, devido a defeito em máquina de lavar adquirida. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão

contratual, restituição de valores, indenização por danos morais e obrigação de retirada do produto defeituoso. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade solidária das rés na relação de consumo e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de Decidir 3. Aplicação da legislação protetiva do consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade solidária das rés. Direito de arrependimento exercido no prazo e que não depende de justificativa. Incidência do art. 49, do CDC. 4. Dano moral configurado, todavia, que, no caso, comporá redução de R\$ 10.000,00 para R\$ 3.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Apelações parcialmente providas.” (Apelação Cível nº [1001249-48.2023.8.26.0006](#), Rel. João Antunes, j. 30/06/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em equipamentos em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Segundo o entendimento desta C. Câmara, que passei a seguir, o laudo extrajudicial elaborado pela oficina de assistência técnica não se qualifica como prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação na energia elétrica e os danos nos equipamentos da consumidora. Entretanto, na hipótese dos autos, houve perícia judicial com a conclusão de que os equipamentos não foram queimados por picos de tensão (queda de energia) e/ou corrente (descarga atmosférica). A ré não apresentou relatório com informações acerca da qualidade da energia fornecida na data do evento danoso. Não há notícia de que eventual raio tenha atingido diretamente o interior da unidade segurada. Nexo de causalidade comprovado. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003089-97.2023.8.26.0037](#), Rel. Moraes Pucci, j. 04/06/25).

“Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Há indícios concretos de fraude/golpe/pirâmide financeira, justificada a indenização moral pelo dispêndio de tempo excessivo na resolução do caso, situação que ultrapassa o campo do mero dissabor cotidiano, atraindo a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. A fixação do quantum indenizatório deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Considerando a extensão do dano e levando em conta as peculiaridades do caso concreto, emerge suficiente a fixação do valor de R\$ 5.000,00 a título de danos morais, montante capaz de compensar os contratempos experimentados pela apelante, ausente enriquecimento ilícito, corrigido do arbitramento e com juros moratórios da citação. Precedente. Sentença reformada em parte, para julgar procedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de indenização moral, no valor de R\$ 5.000,00, corrigida do arbitramento e com juros moratórios da citação. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1014029-52.2021.8.26.0309](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 03/06/25).

“APELAÇÕES. Ação de reparação de danos causados em acidente de veículo, com vítima fatal. Respeitável sentença de parcial procedência, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral aos autores, arbitrada em R\$ 90.000,00. Recurso dos autores (viúva e filho do falecido Ademir). Requerem pensão vitalícia e majoração da reparação por danos morais que estimam em R\$300.000,00. Recurso da empresa requerida Zanchetta Alimentos Ltda. Pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima que não obedeceu regras de segurança. Subsidiariamente, quer o reconhecimento de culpa concorrente. Pretende ainda seja afastada a condenação por danos morais, ou fixada a indenização em montante equivalente a dez (10) salários-mínimos. Recurso adesivo dos requeridos Douglas Santos Marinho e Logbird Transportes Sul Eireli (condutor e proprietária do caminhão). Alegam ausência de culpa; que há impedimento acerca da majoração da indenização pelo fato de a extensão do dano ter sido quantificada e aceita pelos autores que deram quitação nos autos da reclamação trabalhista 0011678-63.2021.5.15.0116. Pretendem a gratuidade da justiça. Os autores se opuseram ao julgamento virtual. Requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. Hipossuficiência dos requeridos Douglas Santos Marinho e Logbird Transportes Sul Eireli demonstrada. Documentos aptos a atestar a insuficiência de recursos, mas sem efeitos retroativos. Nos autos da reclamação trabalhista 0011678-63.2021.5.15.0116, os autores firmaram acordo com a Brasil Transportes Ltda., e nele constou que o empregado (falecido) sofreu acidente de trabalho com resultado morte, no exercício das atividades para os empregadores contratantes e a serviço da empresa tomadora de serviços Zanchetta Alimentos Ltda., ora requerida, para receberem R\$300.000,00, a ser rateado na proporção de 50% para cada representante do espólio. A transação refere-se ao pagamento da indenização por dano material referente à pensão mensal quitada em parcela única, no valor de R\$ 150.000,00 e indenização por dano moral de R\$ 150.000,00, restando quitada toda e qualquer pretensão no que tange à responsabilidade civil (material e moral) do espólio. Impossibilidade de dupla compensação financeira pelo mesmo fato. Existência de anterior ação de indenização por danos materiais e morais. Não é razoável os autores terem recebido indenização pelo empregador, e diante do mesmo fato gerador, ainda que de fontes diversas, obter outra indenização para compor o dano já indenizado. Segundo o artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Jurisprudência. Pelas mesmas razões, também descabe a indenização por dano moral, que não se biparte, pois se trata do mesmo fato gerador, o que configuraria infringência ao princípio que proíbe a duplicidade (non bis in idem). Sentença reformada. Jurisprudência. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1008464-98.2022.8.26.0624](#), Rel. Dario Gayoso, j. 03/06/25).

“APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de direitos sobre bem imóvel (multipropriedade) – Ação de resolução contratual por inadimplemento da promitente vendedora cumulada com restituição integral de quantias pagas e percebimento de cláusula penal – Sentença de parcial procedência – Apelo da promitente vendedora – Ausência de impugnação da alegação inicial de inadimplemento da obrigação de entregar o imóvel no prazo contratual que torna tal fato incontroverso – Art. 374, III, do CPC – Culpa pela resolução do contrato que fica atribuída à promitente vendedora – Restituição das partes ao estado anterior, sem prejuízo de indenização da parte inocente por perdas e danos, no que se incluem comissão de corretagem e demais encargos

contratuais – Art. 475 do CC e Súmula nº 543 do C. STJ – Cláusula penal devida na forma em que prevista no instrumento contratual – Ausência de substrato fático para se operar a redução equitativa a que alude o art. 413 do CC – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002530-57.2024.8.26.0506](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 30/06/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Aquisição de pacote de viagem para Paris com data flexível. Indisponibilidade das datas indicadas no formulário de compra. Pedido de cancelamento do pacote pela demandante, que reclama prejuízo ante a não devolução das quantias pagas no prazo contratual. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço pela ré bem evidenciada, ante a não observância do prazo previamente estabelecido para o reembolso. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Autora que enfrentou verdadeira "via crucis" na busca de solução amigável, sem sucesso, porém. Configuração do desvio produtivo. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R\$ 5.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso de relação contratual. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1089838-88.2024.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 30/06/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR - O autor requereu a rescisão do contrato após o pagamento da entrada, porque a ré não iniciou o tratamento na data marcada, mas a ré pretendia o recebimento de multa de 10% do valor total. Sentença que declarou a rescisão do contrato e determinou a restituição do valor da entrada. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Fixação da indenização em R\$ 5.000,00. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003605-25.2024.8.26.0024](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 05/06/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. Julgamento extra petita não verificado. Observância ao princípio da correlação entre o pedido e a sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Perícia técnica que apurou

que os danos no imóvel da autora, provocados pela ampliação da construção do réu em terreno vizinho, não comprometeram a edificação por completo. Dano material correspondente ao valor apontado na perícia para o reparo devido. Dano moral corporificado, em razão dos incômodos frequentes no ambiente do lar, que extrapolam os limites aceitáveis. Indenização arbitrada em patamar razoável, R\$5.000,00 (cinco mil reais), não sendo o caso de alteração. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1004271-82.2021.8.26.0007](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 30/06/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Confirmada a legitimidade passiva das rés, em razão do grupo econômico formado entre elas e a corretora Binance. Ausência de prova da participação da corretora no fornecimento do serviço de investimento na plataforma digital em que houve o alegado golpe, envolvendo criptoativos. Comprovada a autorização dos autores para transferência de valores custodiados pela corretora à plataforma de investimento, a afastar a alegação de falha no serviço prestado pela corretora e de fortuito interno no sistema da corretora. Configurada, então, a culpa exclusiva dos autores pelo golpe que sofreram. Sentença mantida. Recuso não provido.” (Apelação Cível nº [1119071-33.2024.8.26.0100](#), Rel. Silvia Rocha, j. 30/06/25).

“DIREITO DE VIZINHANÇA - Invasão de gado em imóvel vizinho e destruição de plantio de quiabo - Ação de indenização por danos materiais proposta contra os proprietários dos semoventes - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor e recurso adesivo dos réus - Preliminares rejeitadas - Inexistência de controvérsia em relação à invasão do gado e à destruição do plantio - Extensão dos danos, todavia, não comprovada de maneira satisfatória - Indenização parcialmente exigível - Sentença mantida - Apelação e recurso adesivo desprovidos.” (Apelação Cível nº [1006891-17.2022.8.26.0077](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30/06/25).

“Compra e venda – Veículo usado – Ação de indenização por danos materiais e morais c.c restituição de valores pagos – Alegação de vício oculto – Motor fundido – Sentença de procedência – Apelo do réu – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Réu que vinha explorando atividade comercial – Evidências nos autos que possibilitam reconhecer a existência de relação de consumo envolvendo as partes. Sucede, porém, que o fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de inversão o ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista. – Vício oculto – Inexistência – Aquisição de veículo com 11 anos de uso, que certamente possui desgaste natural das peças, vistoriado pelo autor, qualificado na inicial como mecânico. Vício alegado à mímica de maiores elementos, como informação sobre quilometragem do veículo e laudo para atestar suposta causa do motor fundido. Autor acabou por aceitar tacitamente as condições do bem, ou, então, assumiu o risco do negócio, dada a condição em que o automóvel foi negociado, isto é, no estado em que se encontrava, o que afasta hipótese de vício oculto. – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001075-93.2022.8.26.0452](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 30/06/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO USADO – GARANTIA LEGAL – DEVER DE HIGIEDEZ DO BEM – INDENIZAÇÃO. - Vício do produto – veículo usado que não esvazia o dever de venda de veículo minimamente conforme à utilização precípua – inúmeros e sucessivos defeitos apresentados dias ou meses após a compra, manifesta a violação da expectativa legítima que o bem estaria ao menos 'revisado', independente da data de fabricação (artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor). Indenização por danos materiais consistente no prejuízo com os reparos, glosados os valores repetidos (art. 402, do Código Civil); - Alienação de veículo automotor com sucessivos defeitos – dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor e do dissabor com bem de significativa monta – indenização por danos morais, com base nos artigos 186 e 927, do Código Civil – indenização fixada com base no artigo 944, do CC; RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013775-41.2024.8.26.0320](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 10/06/25).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Relação de consumo. Aquisição de doce corpo estranho. Pedido que foi julgado improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada. DANOS MORAIS. Mero aborrecimento e repugnância, que são insuficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial na ausência de comprovação de ingestão do produto alegadamente impróprio para o consumo. Entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada neste ponto. Recursos não provido, afastada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1000409-25.2016.8.26.0219](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 25/06/25).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO QUE SE SOBREPÕE À IRREGULARIDADE FORMAL DERIVADA DA FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DECRETAÇÃO DO DESPEJO MANTIDA. RECURSO DA RÉ (LOCATÁRIA) DESPROVIDO. 1. Sentença: Ação de despejo por denúncia vazia julgada procedente. 2. Recurso da ré requerendo os benefícios da gratuidade judiciária e insistindo na improcedência da ação. 3. Acórdão/razões de decidir: 3.1. Recurso parcialmente provido. 3.2. Preliminar: Gratuidade judiciária deferida. 3.3. Mérito: Contrato de locação de imóvel residencial, prorrogado por prazo indeterminado. Direito à retomada do imóvel para uso próprio que se sobrepõe à irregularidade formal da notificação. Alegação de má-fé na transferência administrativa do imóvel ao autor, realizada pela Cohab, não tem como ser conhecida no âmbito deste processo. Ação ajuizada contra a Cohab e outros julgada improcedente. 4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1013867-22.2023.8.26.0007](#), Rel. Paulo Alonso, j. 30/06/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. RESERVA DE ESTADIA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ, "BOOKING". Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na prefacial para condenar a ré a pagar R\$ 2.000,00, pelas lesões de ordem

extrapatrimonial. Inconformismo da demandante. **QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS.** Pagamento de R\$ 197,00 que não permitia grandes expectativas pelo serviço de hospedagem, o qual não correspondeu ao anúncio ofertado pela ré. Hotel localizado na capital argentina, cujo quarto apresentava precárias condições de higiene, ausente o aquecedor e água quente, itens importantes para hospedagem ocorrida no mês de julho. A quantia fixada na instância ordinária apresenta-se adequada, proporcional e suficiente para reparar o aborrecimento sofrido, para duas diárias. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003665-89.2024.8.26.0220](#), Rel. Rosângela Telles, j. 10/06/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. I. Caso em Exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais movida por consumidor contra plataforma digital de transportes por aplicativo. Autor que contratou uma viagem pela plataforma da ré, pagou diretamente ao motorista devido à instabilidade no aplicativo, mas teve seu perfil bloqueado, levando ao ajuizamento da demanda. II. Questão em Discussão 2. (i) Nulidade da sentença por rejeição genérica dos embargos declaratórios; (ii) falta de interesse processual do autor por não esgotar tratativas administrativas; (iii) responsabilidade da ré por falhas na prestação de serviços; (iv) configuração de hipótese de condenação da ré por danos extrapatrimoniais; (v) termo inicial de incidência de juros de mora e base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de Decidir 3. Nulidade da sentença afastada, pois a fundamentação dos embargos declaratórios foi suficiente. 4. Não há falta de interesse processual do autor, pois o acesso à justiça é garantido sem necessidade de se esgotar instâncias administrativas. 5. Falha na prestação de serviços da ré constatada, com aplicação das normas consumeristas. 6. Inexistência de dever de indenizar por falta de comprovação da ocorrência de danos extrapatrimoniais, bem como inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso da ré parcialmente provido para afastar sua condenação por danos morais; recurso adesivo do autor prejudicado. 8. Tese de julgamento: “1. A ausência de solução administrativa prévia não impede o exercício do direito de ação. 2. A responsabilidade da ré por falhas na prestação de serviços não enseja, obrigatoriamente, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem a necessária demonstração de ofensa significativa.” Legislação Relevante Citada CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 932, III, 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14; CPC, art. 85, § 8º e § 11, art. 1.026, § 2º.” (Apelação Cível nº [1025969-12.2024.8.26.0405](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 24/06/25).

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. QUESTÃO PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PELO CONSUMIDOR, NA JUSTIÇA ESTATAL. AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. IMEDIATO JULGAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. **Caso em exame** 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito, pela qual, acolhida exceção de existência de convenção de arbitragem, foi extinto o processo, sem resolução do mérito. II. **Questões em discussão** 2. Discutem-se as seguintes questões: (i) se é o caso de dar eficácia à convenção de arbitragem; (ii) se a apelada (QUINTO ANDAR) tem legitimidade passiva; (iii) se é exigível o valor indicado pela apelada ao fim do término de contrato de locação celebrado por meio de sua plataforma; (iv) se está configurado dano moral. III. **Razões de decidir** 3. A ação não é movida

pela locatária em face do locador, mas, sim, à intermediadora (QUINTO ANDAR). Desse modo, a relação jurídica entre as partes não é regida pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), configurando-se, em verdade, como relação de consumo, com incidências das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. É possível a pactuação de cláusula compromissória em contrato de consumo, mas o ajuizamento da ação, pelo consumidor, diante do Juízo estatal afasta a aplicação da cláusula. 5. Em observância à teoria da causa madura, positivada na nossa legislação processual por meio do art. 1.013, § 3º, do CPC (em particular, no caso, seu inciso I), possível o pronto julgamento do mérito. 6. As condições da ação (em especial a legitimidade ad causam) devem ser aferidas à luz da narrativa da parte autora na petição inicial (teoria da asserção). No caso, a autora/apelante atribui falhas na prestação do serviço à apelada, devendo ser reconhecida a legitimidade passiva desta. 7. Ao término da relação locatícia, a apelada produziu laudo de vistoria e, diante da ausência de acordo entre locador e locatária (ora apelante), pagou diretamente àquele os valores relativos aos reparos no imóvel. 8. No entanto, houve violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) pela apelada, uma vez que não indicou à apelante de maneira clara e pormenorizada como chegou aos valores apontados para cada reparo, que se vislumbram desproporcionais diante da mera constatação da existência de falhas pontuais na pintura e marcas de sujeira. 9. Não está configurado o dano moral. Houve mero desentendimento entre as partes a respeito dos detalhes relativos ao encerramento do contrato de locação, não se vislumbrando experiência, pela apelante, de dissabor exagerado que ultrapasse os limites do mero aborrecimento comum à vida civil. **IV. Dispositivo e teses** 10. Recurso provido em parte. *Teses de julgamento*: "1. É possível a pactuação de cláusula compromissória em contrato de consumo, mas o ajuizamento da ação, pelo consumidor, diante do juízo estatal afasta a aplicação da cláusula. 2. As condições da ação devem ser aferidas à luz da narrativa da parte autora na petição inicial (teoria da asserção). 3. Não há dano moral se o quanto experimentado pela pessoa pode ser qualificado como mero aborrecimento comum à vida civil." _____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, VII; Lei nº 9.307/96, art. 8º, parágrafo único; CPC, art. 1.013, § 3º, I. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.636.889/MG, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 9/8/202; STJ, REsp nº 1.975.121/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/4/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.425.377/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/2/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003049-91.2024.8.26.0260, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1175740-43.2023.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025." (Apelação Cível nº [1012495-89.2024.8.26.0011](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 26/06/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APLICATIVO DE TRANSPORTE UBER – Ação proposta por motorista visando à reintegração ao serviço e indenização – Caso em que houve prévia advertência sobre as imputações de usuários sobre conduta inconveniente do autor – Direito de defesa assegurado - Prevalência da liberdade de contratação - Inteligência do art. 421 do Código Civil - Contrato que autorizava o descredenciamento do motorista, em caso de infração contratual – Comprovação de relatos sobre má conduta do ator - Justa causa para bloqueio do acesso à plataforma verificada – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1014558-87.2024.8.26.0011](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 05/06/25).

“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora apelada que pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante - Pretensão de ressarcimento - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Não acolhimento - Concessionárias que possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa - Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95 - Essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil - Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Documentos unilateralmente produzidos, e singelos, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido - Impossibilidade de realização de prova pericial, haja vista o descarte do bem - Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1048322-46.2024.8.26.0114](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 24/06/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO FINANCEIRA E INVESTIMENTO EM MERCADO DE AÇÕES E CAPITAIS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo de ambas as partes. Autor que se declarou investidor profissional ("day trader"). Assunção do risco do investimento. Ausência de falha de prestação de serviços. Desnecessidade de ata notarial de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp. Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Verba honorária. Matéria de ordem pública. Alteração de ofício. Sucumbência recíproca. Incidência do art. 86 do CPC. Honorários fixados por equidade. Observância da regra estatuída no § 8º-A em interpretação conjunta dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC. Os valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB/SP representam meras recomendações, não vinculativas ao julgador. RECURSOS NÃO PROVIDOS, com observação.” (Apelação Cível nº [1028929-46.2024.8.26.0564](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 16/06/25).

“Apelação. Contratos de comodato. Veículos automotores. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório. Reconvenção. Sentença que julgou procedente o mérito da ação principal e parcialmente procedente o mérito da reconvenção. Necessidade de manutenção. Rescisão dos contratos de comodato veiculada pela ré-reconvinte que, em razão das peculiaridades do caso concreto, não possuía respaldo legal ou contratual. Ilícito evidenciado. Retomada dos bens realizada sem a fixação de prazo razoável para que a autora-reconvinda promovesse a reestruturação de sua atividade empresarial, a qual estava totalmente estruturada em função dos veículos objeto de comodato. Conduta da ré-reconvinte que deu causa a danos morais e materiais. Condenação imposta pela sentença que não merece alteração. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1011566-72.2019.8.26.0224](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 27/06/25).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE EM TRANSAÇÃO DE E-COMMERCE. Desvio de valores por prestador de serviços de estabelecimento conveniado à plataforma digital da ré. Falha no dever de segurança. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Legitimidade passiva do banco. Reconhecimento. Solidariedade, nos moldes da lei consumerista. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados à parte autora para a solução da contenda. Patamar indenizatório adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DOS AUTORES PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002897-34.2023.8.26.0533](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 02/06/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores. Contratos de mútuos feneráticos e instrumentos particulares de prestação de serviços de gestão patrimonial. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o bloqueio dos valores aportados pelo agravante no importe de R\$139.764,12. Irresignação que prospera. Medida (arresto cautelar) que tem por finalidade precípua resguardar o resultado útil do processo, sobretudo diante dos fortes indícios de pirâmide financeira e risco de dilapidação patrimonial, dificultando a retomada do capital investido. Pretensão almejada pelo agravante que encontra respaldo nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Ordem de arresto que não representa risco de dano irreparável às agravadas, vez que passível de reversão a qualquer tempo. Decisão que comporta reforma. **Recurso provido.**” (Agravo de Instrumento nº [2383004-85.2024.8.26.0000](#), Rel. Issa Ahmed, j. 12/06/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro de vida. Motociclista Ifood. Indenização por morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da cobertura securitária ao autor. Irresignação do autor e da ré. Recurso do autor pleiteando indenização por dano moral. Ausência de particular sofrimento em função do acontecido. Mero aborrecimento ou contratempo do cotidiano, ainda que decorrente de conduta possivelmente irregular de terceiro, que não reclama indenização por dano moral. Recurso da ré limitado a dois tópicos: Suposta litude da negativa de cobertura securitária e correção monetária da indenização que deve incidir a partir da data da recusa administrativa (26.08.2022) e não do evento danoso tal qual estabelecido na sentença apelada. Descabimento. Prova juntada aos autos que corrobora a versão do autor no sentido de que ele se encontrava, no momento do acidente, a caminho para retirada de pedido de entrega. Correção monetária que deveria incidir a partir da contratação até o efetivo pagamento da indenização. Súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça. Limites de conhecimento do Tribunal, definidos pelo efeito devolutivo do recurso que não permite retroagir o termo inicial da correção monetária à data da celebração do contrato. Manutenção do termo inicial definido na sentença. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1081876-85.2022.8.26.0002](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 02/06/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Turismo. Ingressos de parques temáticos indevida e repentinamente cancelados. Legitimidade passiva da vendedora. Dano material demonstrado. Dano moral caracterizado. Indenização irredutível. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003526-75.2025.8.26.0003](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 24/06/25).

“Civil e processual. Gestão de negócios. Ação de restituição de valores cumulada com anulação de negócio jurídico. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência, visando ao arresto de ativos financeiros do réu. A despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão no caso concreto é necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano à agravante. Elementos de convicção existentes nos autos que indicam que o agravante foi vítima de estelionato, com participação do agravado. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2168313-16.2025.8.26.0000](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/06/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“SEGURO DE VIDA. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pelo Estado de São Paulo contra seguradora. Contrato de seguro coletivo de acidentes pessoais para policiais civis e militares. Investigador de polícia vítima de acidente de trânsito com invalidez parcial permanente. Pagamento de indenização pelo Estado ao servidor e recusa da seguradora em ressarcir 50% do valor conforme contratado. Prescrição anual inócua. Prazo prescricional que se inicia com a negativa da seguradora, não com a ciência do sinistro. Incidência de juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei 14.905/2024, devendo incidir, a partir de então, conforme art. 406, §§ 1º, 2º e 3º do Código Civil. Recurso da ré desprovido e recurso adesivo do autor provido.” (Apelação Cível nº [1010381-61.2018.8.26.0053](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 23/06/25).

“Apelação. Indenizatória. Compra realizada no website amazon.com, para entrega na cidade de New York, para onde a parte viajaria. Legitimidade passiva da Amazon do Brasil Ltda. para figurar no polo passivo da demanda. Grupo econômico configurado. Aplicação da teoria da aparência. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Relação de consumo caracterizada. Produto não entregue sob alegação de que teriam sido objeto roubo. Parte que foi orientada a registrar ocorrência policial naquela cidade norte americana, situada cerca de 28 Km do seu hotel. Tentativa infrutífera. Danos morais configurados no caso em tela. Descaso na solução do problema na esfera administrativa caracterizador da teoria do desvio produtivo. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010218-03.2024.8.26.0011](#), Rel. Walter Exner, j. 30/06/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Pleito de expedição de ordem tendente a que os Juízos de execuções singulares não possam determinar atos de disposição patrimonial sem prévia anuência do Juízo recuperacional - Decisão recorrida que salienta não haver qualquer restrição legal à retomada das medidas constitutivas pelos credores extraconcursais - Insurgência das recuperandas – A recuperação judicial conforma um procedimento concursal limitado e, apesar da imprópria utilização das expressões "Juízo universal" e "universalidade" em alguns julgados, não serve para uma ampla e total rediscussão de todas as relações jurídicas atinentes à empresa recuperanda – Decurso do período de "stay", tal qual previsto no artigo 6º, §4º da Lei 11.101 - Recuperação judicial não pode servir de blindagem à devedora contra a exigência do pagamento de créditos extranconcursais – Análise de constrições judiciais "a posteriori" pelo Juízo da recuperação judicial - Intervenção pontual e excepcional, tendo o puro escopo de preservar a efetividade e a eficiência do procedimento concursal, sem que seja extirpada a eficácia dos créditos extraconcursais - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2006673-04.2025.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 09/04/25).

“DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. Nulidade da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Pedidos subsidiários deduzidos em defesa prejudicados ante a integral procedência dos pedidos iniciais. Mérito. Sociedade anônima. Plano de Incentivo de Longo Prazo aderido pelo autor, então diretor da companhia ré, estabelecendo bonificação a determinados executivos em caso de IPO. Bônus calculado sobre a diferença entre o valor da empresa após o IPO ("valuation post Money") e o "valor de partida" da companhia, definido no Plano. Alteração posterior e unilateral do critério de cálculo do bônus, por AGE, tomando por base o valor da companhia antes do IPO ("valuation pre Money"), consideravelmente inferior. Ilícitude. Plano que previa a possibilidade de revisão apenas em caso de evento societário que afetasse de forma substancial as premissas do plano, possibilitando a preservação do seu equilíbrio econômico-financeiro. Justificativas apresentadas pelos acionistas para a alteração do critério de cálculo que não envolveram tal hipótese. Afronta ao princípio da obrigatoriedade ("pacta sunt servanda"). Inobstante, violação à boa-fé objetiva, dados os serviços prestados pelo autor para atingimento das metas estabelecidas no plano. Natureza bilateral da bonificação. Sentença mantida nesse ponto. Excesso de cobrança. Ocorrência. Bônus que deve ser calculado de forma proporcional à fração das ações da companhia ofertadas em IPO, conforme previsto no Plano, e não sobre a integralidade das ações, como pleiteado. Sentença reformada nesse ponto. Repetição do indébito cobrado em excesso. Art. 940 do Código Civil. Impossibilidade. Má-fé do autor não provada. STJ, Tema Repetitivo 622. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1002673-71.2022.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 09/04/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE TERCIÁRIA. DÍVIDA TRABALHISTA. PERÍODO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE EVENTUAL RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. APELAÇÃO DOS DENUNCIANTES PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1022579-32.2018.8.26.0506](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 23/04/25).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE *VESTING*. OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES PARA EXECUTIVOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NO ACORDO DE ACIONISTAS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VII, NCPC. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ ADESÃO AO ACORDO APÓS EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA, O QUE NÃO OCORREU. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.” (Apelação Cível nº [1138206-36.2021.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 23/04/25).

“APELAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA E *TAG ALONG*. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA COAPELADA (ESFERA) HOMOLOGADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA EM RELAÇÃO A COAPELADA (CIRRUS) QUE NÃO TRANSACIONOU. I. Caso em exame: 1) Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer proposta pelas apeladas (autoras), condenando a ré à exibição de documentos relacionados à precificação de uma empresa e suas cotas em outra empresa; 2) A apelante argumenta que as autoras não têm direito aos documentos solicitados, alegando que são sigilosos e que a transação não envolve as quotas das empresas referidas; 3) As apeladas sustentam o direito de acesso aos documentos com base em Acordo de Sócios, que prevê direitos de preferência e *tag along* em caso de alteração de controle. 4) Prejudicado o recurso em relação à coapelada Esfera, em razão de pedido de desistência homologado por decisão monocrática em relação a mesma, decorrente de acordo extrajudicial. II. Questão em discussão: 1) A questão principal em discussão consiste em saber se a apelada tem direito à exibição dos documentos solicitados, considerando a alegação de sigilo e a natureza da transação; 2) Há outras duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da ré em fornecer os documentos é legítima; e (ii) se a alteração de controle da holding controladora implica na aplicação dos direitos de preferência e *tag along*. III. Razões de decidir: 1) O pedido de segredo de justiça é indeferido, pois não se encontram presentes as hipóteses para tal; 2) A r. sentença reconheceu corretamente o direito da apelada ao acesso aos documentos, fundamentando-se nas disposições contratuais e na legislação aplicável; 3) A análise do Acordo de Sócios e do art. 254-A da Lei nº 6.404/76 demonstra que a alteração de controle da holding controladora implica em alienação indireta do controle, o que justifica o pedido de exibição de documentos; 4) Não se verifica litigância de má-fé por parte da apelante, e os honorários de sucumbência já foram fixados no máximo legal. IV. Dispositivo: Nego provimento à apelação em relação a coapelada CIRRUS, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. V. Tese de julgamento: "1. O direito de preferência e *tag along* se aplicam em caso de alteração indireta de controle. 2. A exibição de documentos é necessária para aferir o direito das partes." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: Lei nº 6.404/76, art. 254-A.” (Apelação Cível nº [1141953-57.2022.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 23/04/25).

“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Pretensão dirigida contra duas "holdings" familiares do ex-marido da requerente que concentram bens por ele adquiridos na constância do casamento, em regime de comunhão parcial. Alegação de tentativa de ocultação dos bens das empresas para frustrar a meaçaõ da requerente na partilha decorrente do divórcio. Necessidade da medida comprovada, dados os indícios de ocultação patrimonial. Ausência de prejudicialidade da medida. Cabimento da publicação de edital para conhecimento do público em geral e da averbação do protesto em registros públicos. Exegese dos arts. 297, 726, § 1º, e 728, II, do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2276792-40.2024.8.26.0000](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 30/04/25).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que homologou, com ressalvas, plano de recuperação judicial – Criação de subclasses de credores da mesma espécie, per se, não é ilegal – Ausência de oposição legal para tanto, Enunciado nº 57 da I Jornada de Direito Comercial do CJF e precedentes da Corte – Previsão de “credores colaboradores” no caso concreto que, de um modo geral, mostra-se razoável – Cabível, apenas, a observação de que a recusa das devedoras à adesão dos “colaboradores” deve, sempre, se dar de forma justificada, em razão do não atendimento aos requisitos objetivamente previstos no plano – Prazo de carência que independe do período de fiscalização judicial – Art. 61 da Lei 11.101/05 – Agravo desprovido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2344210-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 30/04/25).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que homologou, com ressalvas, plano de recuperação judicial – Criação de subclasses de credores da mesma espécie, per se, não é ilegal – Ausência de oposição legal para tanto, Enunciado nº 57 da I Jornada de Direito Comercial do CJF e precedentes da Corte – Previsão de “credores colaboradores” no caso concreto que, de um modo geral, mostra-se razoável, comportando reparos pontuais – Vedação à adesão por credores que tenham votado contrariamente ao plano que se mostra abusiva – Critério subjetivo que não pode subsistir – “Compromisso de não litigar” que viola o direito constitucional de ação – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2375331-41.2024.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 30/04/25).

“SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – Ação tendente à destituição da sócia ostensiva da condição de administradora – Sentença de improcedência – Atividade que, por força do art. 991 do CC, deve ser exercida unicamente pela sócia ostensiva – Natureza do contrato firmado entre as partes que impede a destituição da autora – Precedentes – Sentença mantida – Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1004887-69.2020.8.26.0079](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 30/04/25).

“**APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.** Ausência de interesse processual, já que não houve resistência à apresentação de contas. Precedentes. Omissão quanto à impugnação das transações no prazo estipulado contratualmente. Quitação tácita. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1013598-58.2024.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 30/04/25).

“**AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL.** Recurso dos Autores MASTRA e Albert. Alegação de nulidade da sentença arbitral por ofensa ao art. 32, inc. VIII, da Lei de Arbitragem. Sentença arbitral parcial proferida pelo Árbitro Único que dissolveu parcialmente a Companhia Vila Leopoldina, com a exclusão da acionista MASTRA. Dissolvida a sociedade, relegou-se à fase de liquidação a realização da perícia contábil-auditoria para a apuração dos haveres devidos à MASTRA. Alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não se permitiu a realização de auditoria especial para fins de demonstrar a inviabilidade econômica da Companhia Vila Leopoldina, o que levaria à sua dissolução total, com a imediata apuração dos haveres. Inocorrência. Sentença arbitral parcial coesa e adequadamente fundamental, que dispensou a referida prova na primeira fase do procedimento. Princípio do livre convencimento motivado. Prova técnica, outrossim, que será realizada na segunda fase do procedimento, sem prejuízo a qualquer das partes. Autores que simplesmente discordam do resultado da decisão do Árbitro, utilizando-se do Poder Judiciário como instância recursal do procedimento arbitral. Precedentes do C. STJ. Sentença de improcedência mantida. Recurso das Rés MELZA e Companhia Vila Leopoldina. Impugnação ao valor da causa. Pretensão de que o valor da causa da presente ação anulatória corresponda, no mínimo, ao valor dos haveres devidos aos Autores MASTRA e Albert. Inadmissibilidade. Primeira fase do procedimento de dissolução de sociedade que não apresenta conteúdo econômico relevante. Conteúdo econômico da demanda que será apurado na fase de liquidação. Pretensão anulatória que se limita à sentença que dissolveu parcialmente a sociedade,

sem adentrar em discussão sobre os valores devidos, relegados à segunda fase do procedimento. Valor da causa corretamente fixado tendo por base o valor nominal das cotas dos sócios excluídos e/ou à participação societária da Autora Mastra pelo valor da integralização do capital social. Sentença mantida. Recurso dos Autores não provido; recurso dos Réus não provido.” (Apelação Cível nº [1020167-12.2023.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 30/04/25).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL.** Improcedência. Decisão reformada. Decadência não verificada. Termo inicial. Contagem a partir da consumação da omissão. Eiva verificada após a emissão do laudo do auditor independente. Pedido de correção monetária constante do cálculo da parcela variável do preço (cláusula de earn-out) formulado nas alegações iniciais e não apreciado pelos árbitros na sentença final. Complementação necessária. §4º do art. 33 da Lei 9.307/96. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1114872-02.2023.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 30/04/25).

“**DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRADE DRESS. RECURSO DESPROVIDO.** Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré se abstenha de utilizar elementos característicos das embalagens de açúcar refinado "União". A agravante alega necessidade de prova pericial e inexistência de exclusividade nos elementos de trade dress. Análise das imagens revela notórias semelhanças no conjunto-imagem dos produtos, com risco de confusão do público consumidor. A semelhança é perceptível evidenciando a probabilidade do direito invocado, com eventual violação de trade dress. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2001833-48.2025.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 11/06/25).

“**TUTELA DE URGÊNCIA –** Abstenção de uso de qualquer marca ou o conjunto imagem da autora no posto de combustível réu – Descabimento – Ausência dos requisitos legais para deferimento da medida – Diversas questões fáticas trazidas pelos réus, que necessitam ficar melhor esclarecidas através da dilação probatória, a permitir um exame acurado da lide – Plausibilidade do direito alegado não verificada - Contexto fático que perdura há tempo considerável – Inexistência de prejuízo irreversível à agravante com a manutenção da sua bandeira pela empresa agravada e dos equipamentos cedidos em comodato até a sentença de mérito – Possibilidade de recomposição do patrimônio lesado em momento oportuno - Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2081978-91.2025.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 11/06/25).

“**DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME CENTRALIZADO DE EXECUÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.** I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender execuções e medidas constritivas contra clube futebolístico até a apresentação e homologação do plano de pagamento no Regime Centralizado de Execuções, conforme Lei nº 14.193/2021. II. Razões de Decidir A Lei nº 14.193/2021 não limita o pedido de regime centralizado de execuções apenas a clubes que constituíram uma SAF. Arts. 1º, §º1º, I e II; 13; e 14, caput. A suspensão das execuções é possível para viabilizar a organização do clube, renegociação de dívidas e apresentação do plano de pagamento, conforme previsto nos arts. 14 e 18 da referida lei, como ocorre com o instituto do stay period na recuperação judicial. Doutrina III. Dispositivo Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2383562-57.2024.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 11/06/25).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que homologou, com ressalvas, plano de recuperação judicial – Alegação de credor quirografário de não observância do quórum do art. 45, § 1º, da Lei 11.101/2005 – Aprovação que se deu por 50% dos credores quirografários presentes – Concessão da recuperação judicial, porém, que se mantém, já que observado o quórum alternativo do art. 58, § 1º, da mesma lei – Cram Down - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2053919-93.2025.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 11/06/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. 1. Agravado de instrumento contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito ofertada pela recuperanda, mantendo inalterado o Quadro Geral de Credores e condenando a recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais de R\$ 15.000,00. A recuperanda alega que o crédito de R\$ 12.500.000,00 deve ser incluído na classe quirografária, limitada a extraconcurso ao valor da garantia. Afirma que os contratos de cessão fiduciária estão encerrados, tornando a garantia inexistente, enquanto o aval prestado por Washington Umberto Cinel deve ser considerado sujeito à recuperação judicial. 2. O crédito garantido por cessão fiduciária é considerado extraconcursal, conforme o artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05, e não se submete à recuperação judicial. 3. O aval prestado por Washington Umberto Cinel não está vinculado à sua atividade de produtor rural e, portanto, não é afetado pela recuperação judicial da avalizada, conforme interpretação do STJ. 4. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2053976-14.2025.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 11/06/25).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravado de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença arbitral, condenando a executada por litigância de má-fé, com multa de 1% do valor atualizado da condenação. A executada alega desproporcionalidade da multa contratual por violação de cláusula de confidencialidade, fixada em mais de R\$ 3 milhões, e questiona a legitimidade da condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de revisão do valor da multa contratual fixada em sentença arbitral, alegadamente desproporcional, e (ii) a legitimidade da condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Afastada a alegação de inovação recursal. Alegação de inexecutabilidade o título executivo, o que se inclui dentre as matérias argüíveis em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A sentença arbitral condenou a agravante em valor líquido e certo pela violação de dever de confidencialidade, com base no artigo 416 do Código Civil, que dispensa a liquidação de prejuízos adicionais. 3. A coisa julgada impede a revisão do valor da multa, e a alegação de compensação de créditos não foi apreciada pelo tribunal arbitral, inviabilizando a extinção do cumprimento de sentença. 4. A condenação por litigância de má-fé é mantida, pois a agravante alterou a verdade dos fatos ao alegar inexistência de valor líquido na sentença arbitral. IV. DISPOSITIVO RECURSO DESPROVIDO. LEGISLAÇÃO CITADA: CC, arts. 368, 412, 413, 416. CPC, arts. 80, II, 81, 503, 508, 525, §1º, III.” (Agravado de Instrumento nº [2299216-76.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 11/06/25).

“AÇÃO INIBITÓRIA - Publicidade comparativa - Claim "o melhor restaurante do brasil" – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Preliminares rejeitadas – Pretensão de reversão do julgado – Cabimento - Procedimentos administrativos junto ao CONAR – Caracterização de publicidade comparativa, e não mero puffing - Afirmação objetiva que coloca o anunciante em posição de superioridade sem comprovação idônea – Insuficiência das premiações pontuais para lastrear a afirmação veiculada - Regularidade da atuação do CONAR ao coibir publicidade sem a

devida comprovação – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1083308-68.2024.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 25/06/25).

“Tutela cautelar antecedente ao ajuizamento de recuperação judicial – Pleito fundado no art. 20-B, IV e §1º da Lei 11.101/2005 – Suspensão os efeitos da imposição de vencimento antecipado de Debêntures STL Holding I, em contrariedade ao disposto pela agravante – Alegação de extrapolação dos limites legais da tutela cautelar – Inocorrência – Medida pontual, temporária e proporcional, voltada à preservação da atividade empresarial e à efetividade do procedimento de mediação – Preenchimento dos requisitos do art. 300, "caput" do CPC/2015 – A análise da concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos mostra-se prematura e incompatível com o escopo da tutela cautelar antecedente, fundada em cenário de pré-insolvência – Submissão da agravante aos efeitos da medida cautelar - Enunciados 1 e 6 do FONAREF e 194 da II Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios do CJF – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2078729-35.2025.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 11/06/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS – INADIMPLEMENTO DOS CEDENTES (ORA RÉUS APELANTES) – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – Ação ajuizada pelos cessionários, com base em contrato de cessão de cotas sociais, objetivando a alteração do contrato social ou a devolução das quantias pagas – Sentença de parcial procedência, condenando os réus cedentes a restituírem os valores pagos pelos autores cessionários – Inconformismo dos réus cedentes – Não acolhimento. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. Sentença que se ateve aos limites do pedido inicial (arts. 141 e 492 do CPC). Como a pretensão de transferência de cotas sociais aos autores se tornou inexecutável por culpa dos réus apelantes, é caso de se conhecer do pedido subsidiário, de devolução dos valores pagos. Inteligência do art. 253 do Código Civil e art. 492 do CPC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Réus apelantes incluídos no polo passivo a pedido dos autores, após determinação de citação dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. Integração dos réus apelantes na lide que se mostra necessária, tendo em vista a natureza da relação jurídica controvertida, além do fato de a eficácia da sentença atingir os cedentes das cotas sociais. DA CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. No caso, após a celebração da cessão de cotas sociais em favor dos autores, os réus cedentes, ora apelantes, retiraram-se da sociedade, transferindo as suas cotas aos demais sócios da sociedade, tornando impossível o adimplemento da obrigação assumida com os autores. Caracterização de inadimplemento absoluto passível de responsabilidade por perdas e danos (art. 389 do CC). Inexistência, ademais, de prova de anuência da sociedade e os demais réus. Ônus probatório dos réus apelantes, que não foi atendido (art. 373, II, do CPC). Direito dos autores à devolução das quantias pagas. Incidência de encargos moratórios fixados corretamente. Juros a partir da citação (art. 405 do CC) e atualização monetária a contar do prejuízo efetivo (Súmula 43 do STJ). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003537-66.2017.8.26.0268](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 29/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL – CONTRATO DE INVESTIMENTO - PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – ART. 22-A, Lei n. 9.307/1996 - Decisão denegatória do pedido liminar – Inconformismo da autora - Provimento em parte. 1. Penhor

constante em contrato de investimento. Ausência de excesso de garantia. A mera disposição da cláusula de penhor constante do contrato de investimento, sem a prática dos atos que lhe confirmam eficácia, não constitui efetiva garantia (art. 1.432, CC) - Inocorrência de excesso de garantias. 2. Protesto contra a alienação de bens. O protesto contra a alienação de bens é medida cautelar, sem cunho construtivo, que visa dar publicidade aos litígios entre as partes, contribuindo para segurança das relações jurídicas, especialmente perante terceiros. Não sendo medida constritiva de direitos a ensejar gravame à outra parte, não é exigível contracautela (art. 300, § 1º, CPC) - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE 3. Indisponibilidade das quotas. O pedido da autora agravante, de decretação da indisponibilidade da totalidade das quotas das empresas agravadas e de nomeação de administrador judicial, além de se mostrar precipitado, afronta o princípio da intervenção mínima na gestão e nas atividades empresariais. RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO 4. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal - Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento nº [2298341-09.2024.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 13/05/25).

“Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o processamento. Inconformismo do credor extraconcursal. Acolhimento. Em que pese o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da LREF, tem-se, na hipótese, indícios contundentes da utilização fraudulenta da recuperação, que autoriza o indeferimento da inicial, na forma do art. 51-A, § 6º, da LREF. O pedido recuperatório dedica-se, exclusivamente, à declaração de essencialidade de caminhões, para que fiquem com a recuperanda. Embora indiscutível a essencialidade deles para a consecução da atividade de transporte rodoviário, a pretensão é afetar credores extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação (art. 49, § 3º, da LREF), sob o pálido argumento de reestruturação do crédito concursal, que, no caso, é integrado por única classe, com apenas 3 credores, em valor não significativo (R\$520.113,00) se comparado com o passivo extraconcursal (R\$6.381.854,00). Os financiamentos/refinanciamentos são próximos do pedido recuperatório, com aumento exponencial (261,37%) do ativo imobilizado entre 2021 e 2023. O passivo também aumentou em 265% nesse período. Nenhum veículo está quitado. Por último, embora convincente a inexistência de grupo econômico entre R.R.M.G, Assunção Logística e Transferrari, não parece coincidência terem transferido o seu estabelecimento empresarial para o mesmo local, em Junqueirópolis, a 50 metros do escritório da banca de advogados que as representa nos pedidos recuperatórios, distribuídos no mesmo dia. Ademais, pertencem à mesma associação e apresentam-se com a mesma crise, com passivos concursal e extraconcursal extremamente distantes, na tentativa de impor o concurso a credores que a lei preferiu excluir. Aparentemente, houve planejamento conjunto. O deferimento do processamento desacredita o instituto e traz insegurança jurídica e efeitos nefastos para o mercado de crédito. Decisão modificada, com o indeferimento da inicial, na forma do arts. 51-A, § 6º, da LREF e 485, I, do CPC. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2391019-43.2024.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 13/05/25).

“Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o processamento. Inconformismo do credor extraconcursal. Acolhimento, com o indeferimento da inicial, o que se faz de ofício. Em que pese o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da LREF, tem-se, na hipótese, indícios contundentes da utilização fraudulenta da recuperação, que autoriza o indeferimento da inicial, na forma do art. 51-A, § 6º, da LREF. O pedido recuperatório dedica-se, exclusivamente, à

declaração de essencialidade de caminhões, para que fiquem com a recuperanda. Embora indiscutível a essencialidade deles para a consecução da atividade de transporte rodoviário, a pretensão é afetar credores extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação (art. 49, § 3º, da LREF), sob o pálido argumento de reestruturação do crédito concursal, que, no caso, é integrado por única classe, com apenas 3 credores, em valor não significativo (R\$566.169,46) se comparado com o passivo extraconcursal (R\$14.503.434,85). Os financiamentos/refinanciamentos são próximos do pedido recuperatório, com aumento exponencial (460,53%) do ativo entre 2021 e 2023. O passivo também aumentou em 533,76% nesse período. Nenhum veículo está quitado. Por último, embora convincente a inexistência de grupo econômico entre R.R.M.G, Assunção Logística e Transferrari, não parece coincidência terem transferido o seu estabelecimento empresarial para o mesmo local, em Junqueirópolis, a 50 metros do escritório da banca de advogados que as representa nos pedidos recuperatórios, distribuídos no mesmo dia. Ademais, pertencem à mesma associação e apresentam-se com a mesma crise, com passivos concursal e extraconcursal extremamente distantes, na tentativa de impor o concurso a credores que a lei preferiu excluir. Aparentemente, houve planejamento conjunto. O deferimento do processamento desacredita o instituto e traz insegurança jurídica e efeitos nefastos para o mercado de crédito. A verdadeira intenção, de afetar credores extraconcursais com a recuperação judicial, revelou-se no plano, que previu, em sua cláusula 6.2, como um dos meios de recuperação, a venda dos caminhões, que sequer pertencem à recuperanda. Decisão modificada, com o indeferimento, de ofício, da inicial, na forma do arts. 51-A, § 6º, da LREF e 485, I, do CPC. Recurso provido, com o indeferimento, de ofício, da inicial.” (Agravado de Instrumento nº [2392088-13.2024.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 13/05/25).

“Direito Empresarial. Apelação. Dissolução parcial de sociedade. Pedido julgado procedente em parte. Inconformismo do autor. Não acolhimento. **I. Caso em Exame.** Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, cobrança, obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por Luis Fernando Ignácio Borges contra Gustavo Affonso Ferreira, Victor Dias Quaresma, Rodrigo Gomes Silva Destro e WLB Engenharia e Construções Ltda. - EPP. Pedido reconvenicional de dissolução total. Ação e reconvenção julgadas procedente em parte. Determinada a dissolução total da empresa WLB, com data de concretização no trânsito em julgado da sentença. **II. Questão em Discussão.** A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e *error in procedendo*; (ii) exclusão do autor da sociedade sem formalização; e (iii) revisão dos ônus sucumbenciais. **III. Razões de Decidir.** Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois as provas documentais eram suficientes para o convencimento judicial. A não formalização da exclusão do sócio e a suspensão da deliberação, aliadas a inércia do autor e ao tratamento como se sócio ainda fosse, afastam os efeitos da deliberação de exclusão. A dissolução total da sociedade é mais adequada frente à pretensão de dissolução parcial, evitando fragmentação do procedimento e garantindo segurança jurídica. Oposição à dissolução total que justifica o carreamento, em seu desfavor, da sucumbência. **IV. Dispositivo e Tese.** *Dispositivo:* Recurso desprovido. *Tese de julgamento:* 1. A dissolução total da sociedade engloba a dissolução parcial, proporcionando um desfecho completo. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador constata provas suficientes nos autos.” (Apelação Cível nº [1031209-84.2021.8.26.0114](#), Rel. Grava Brazil, j. 13/05/25).

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO SOCIAL – TOMADA DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS BALANÇOS PATRIMONIAL E DE RESULTADO ECONÔMICO DE SOCIEDADE

LIMITADA – APROVAÇÃO PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – CONFLITO DE INTERESSE PRESUMIDO – ARTS. 1.074, §2º E 1.078, §2º, DO CC – ANULABILIDADE DO ATO – Ação visando à anulação de deliberação em reunião de sócios acerca das contas da administração e dos demonstrativos financeiros do exercício de 2022, aprovadas pelos sócios administradores, desconsiderando os votos dos sócios minoritários, que rejeitaram e que não participaram da administração – Sentença que julgou procedente a ação – Inconformismo dos réus – Não acolhimento. DA DECADÊNCIA. A ação foi proposta dentro do prazo de 2 anos, como previsto no art. 1.078, §4º, do CC, não havendo que se falar em decaimento do direito dos autores à anulação da deliberação social. PREJUDICIAL REJEITADA. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não houve omissão ou contradição interna na sentença recorrida. Contradição às teses defensivas que podem levar à reforma da decisão, na eventualidade de ser reconhecido o erro de julgamento em recurso de apelação, e não na anulação por ausência de fundamentação. PRELIMINAR REJEITADA. DAS CONTAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APROVADAS PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. No caso, a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do exercício de 2022 da sociedade ré, tomada em reunião de sócios, é inválida, porquanto aprovadas pelos sócios administradores, detentores da maioria do capital social, em flagrante conflito de interesse presumido por lei (arts. 1.074, §2º, e 1.078, §2º, do CC). Embora os sócios possam dispor no contrato social a forma de convocação, instalação e andamento dos trabalhos, não podem derrogar as restrições legais ao direito de voto, como nas hipóteses dos arts. 1.074, §2º e 1.078, §2º, do CC, nem alterar "quórum" de deliberação previstos em lei, sem expressa permissão da própria lei. Portanto, não é válida a deliberação das contas e dos demonstrativos financeiros, relativamente ao exercício de 2022, realizada na reunião do dia 23/03/2023, porquanto aprovados pelos próprios sócios administradores, ora réus, diante do conflito de interesses – Ato da presidência que desconsiderou os votos dos sócios minoritários, rejeitando as contas, que se mostra ilegal e maculam a deliberação social - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000444-12.2023.8.26.0260](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 13/05/25).

“Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização. Autora fabricante do produto "PSOLIVRE". Pedido de registro da marca no INPI que se encontra aguardando análise do mérito e sobre o qual, inclusive, foi apresentado pedido de oposição. Exigência de que o Mercado Livre exclua o anúncio e inclua o nome no BPP sem suporte. Mercado Livre que utiliza a plataforma em referência e, de modo particular e integralmente privado, exige o registro da marca no INPI como requisito essencial para inclusão no BPP. Ausência de ilegalidade. Princípio da menor intervenção estatal nas relações empresariais. Referência de que teria ocorrido contrafação, com a consequente concorrência desleal, não caracterizada. Fornecimento de "links" com identificação dos anunciantes que deve se limitar àqueles indicados na petição inicial. Sentença que merece reparo apenas para afastar a condenação da ré à obrigação de remover em definitivo os anúncios de sua plataforma. Apelo da autora desprovido e apelo da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000710-62.2024.8.26.0260](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 27/05/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Autora apelante, titular do registro do agrotóxico "DINNO TÉCNICO" junto ao Ministério da Agricultura, que pretende que a ré desista do seu pedido de registro do produto "DINOTEFURAM TÉCNICO SOLUS", sob o argumento de que contém o mesmo ingrediente ativo (DINOTEFURAM) - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento. DIREITO DE PETIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – O mero pedido administrativo apresentado pela ré apelada, de registro de produto técnico por equivalência (produto genérico),

indicando o produto da autora apelante apenas como referência, não caracteriza violação do direito de propriedade industrial da autora – A autora apelante não demonstrou que a apelada tenha tido acesso às informações sigilosas de seu registro quando da formulação de seu pedido, o que seria imprescindível para aferir a alegada infração de seus direitos – Também não restou evidenciado que os órgãos públicos tenham informado a ré apelada sobre eventuais dados protegidos – Precedentes desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial – O fato de o registro poder eventualmente ensejar ofensa ao direito de propriedade industrial da autora, isso não é suficiente para coibir o direito constitucional de petição, muito menos de impedir a apresentação de simples protocolo junto ao INPI (art. 5º, XXXIV, "a", CF) - Em acréscimo, cumpre destacar que a pretensão da autora apelante ensejaria o aumento indevido do prazo de proteção – Pedido subsidiário de anulação de sentença por cerceamento de defesa que fica indeferido, uma vez que a prova oral pretendida se mostraria inócua, não tendo a apelante trazido qualquer argumento que justificasse sua pertinência – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1113876-09.2020.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 27/05/25).

“DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS SOCIETÁRIOS RELACIONADOS À COMPRA E PRECIFICAÇÃO DAS AÇÕES DOS ACIONISTAS RETIRANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Ação proposta por RAFAEL CAMARGO DOS SANTOS e TIAGO CAMARGO DOS SANTOS contra LDGBR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INTERNET S/A, visando à declaração de nulidade dos atos societários relacionados à compra e precificação de suas ações, incluindo reuniões e assembleias realizadas sem sua convocação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar a validade dos atos societários que deliberaram sobre a compra das ações dos autores, sem sua convocação, e a regularidade da respectiva precificação. III. Razões de decidir Os autores renunciaram tanto em relação aos cargos de diretores, como à posição de acionistas, conforme comunicação de 26/11/2020, o que justificou a desnecessidade de sua convocação para as deliberações. A opção de compra das ações estava prevista no Acordo de Acionistas, podendo ser exercida pela Companhia sem necessidade de Assembleia Geral, conforme cláusula 7.1. Ademais, não houve violação às disposições da Lei das Sociedades Anônimas, não se podendo cogitar de irregularidade formal ou ilegalidade dos atos societários praticados. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A renúncia aos cargos de diretores e acionistas justifica a ausência de convocação para deliberações. 2. A opção de compra de ações pela Companhia não requer Assembleia Geral, conforme estipulado no Acordo de Acionistas. Legislação Citada: Lei das S.A. (LSA), arts. 115, §1º, 122, 135, 151, 156, 30, §1º, inciso b.” (Apelação Cível nº [1134723-61.2022.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 27/05/25).

“Apelação – Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com indenização por danos materiais – Sentença que decretou a dissolução total da empresa VIVA SMART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA. – Insurgência dos autores. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial - Rejeição - Juiz que é destinatário mediato das provas a ele competindo indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias – Inteligência do art. 370 do CPC - Prova pericial requerida pelos autores que configura diligência inútil e meramente protelatória – Nulidade da sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA. Mérito – Revelia – Não acolhimento – Prazo para contestação que é deflagrado com a juntada do último aviso de recebimento nos autos – Exegese do art. 231, I, §1º, do CPC – Contestação

tempestivamente encartada aos autos - Autores que pleitearam a dissolução parcial da sociedade por falta grave cometida pelos réus – Em sede de reconvenção, os réus pleitearam a dissolução total - Dissolução total da sociedade que se mostra inoportuna, tendo em vista a subsistência de interesse dos autores em prosseguir com a atividade social – Manutenção da sociedade que prestigia os princípios da função social e da preservação da empresa – Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Falta grave cometida pelos réus devidamente comprovada – Celebração de contrato com terceiros sem assinatura de um dos autores – Infringência à cláusula 7ª do contrato social da empresa dissolvenda – Vazamento de dados pessoais sensíveis de pacientes que denota falta de segurança do produto desenvolvido pelos réus, em que pese ter sido esta a obrigação assumida com a constituição da sociedade em conjunto com os autores – Exclusão social dos réus que se impõe - Apuração de haveres a ser procedida, em liquidação de sentença, com enfoque nas disposições trazidas no contrato social - Réus que pleitearam a condenação dos autores à multa por litigância de má-fé - Não acolhimento - Autores que não incorreram em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC – Litigância de má-fé que deve ter incidência apenas quando comprovado dolo específico da parte – Precedente do E. STJ - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1002356-11.2023.8.26.0562](#), Rel. Jorge Tosta, j. 10/06/25).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que indeferiu o pedido das recuperandas visando fosse determinado o imediato cancelamento do praxeamento do imóvel de matrícula nº 59.590 de CRI de Franco da Rocha/SP, cabendo-lhes as medidas cabíveis para evitar o leilão do imóvel – Alegação de que o imóvel discutido sedia o centro automotivo do Grupo Nemeth e concentra as atividades administrativas, financeiras e operacionais das agravantes, com a essencialidade chancelada pelo juízo de origem, de forma que é inadmissível que o imóvel discutido seja levado à praxeamento, sob pena de frustrar todo o procedimento da Recuperação Judicial, e também deve ser determinado o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária realizada – Descabimento – Em que pese o entendimento apresentado, uma vez que o prazo da suspensão se esvaiu, a questão da essencialidade mostra-se indiferente, não havendo mais razão para impedir a possibilidade de retomada dos mesmos – Decisão em desarmonia com o texto legal e Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP – Ademais, no decorrer do julgamento do presente agravo, no incidente de impugnação de crédito decidiu-se que o crédito é extraconcursal – No julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a prorrogação do stay period, deliberou que houve a perda do objeto, o que torna indiscutível que o prazo de suspensão terminou – Hipótese na qual é possível a retomada do bem pelo credor fiduciário, ainda que imóvel, pelas vias legais – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento nº [2060590-35.2025.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 10/06/25).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LICENCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de cobrança de procedimento comum movida por Cabrera & Filho Participações Ltda. em face de Sport Club Corinthians Paulista. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformismo da autora. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se o réu deve restituir os royalties que recebeu antecipadamente, ante a resilição contratual promovida pela autora. III. Razões de Decidir Inviabilidade do desenvolvimento do negócio que não decorreu de fato

e ato imputável ao réu; decorreu do risco do negócio e encerramento antecipado das atividades da autora. Restituição ao pagamento antecipado dos royalties que não é devida, porque a autora assumiu o risco pela resilição do contrato. Sentença mantida. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1018896-50.2023.8.26.0008](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 10/06/25).

“Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o processamento. Inconformismo do credor extraconcursal. Acolhimento, com o indeferimento da inicial, o que se faz de ofício. Em que pese o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da LREF, tem-se, na hipótese, indícios contundentes da utilização fraudulenta da recuperação, que autoriza o indeferimento da inicial, na forma do art. 51-A, § 6º, da LREF. O pedido recuperatório dedica-se, exclusivamente, à declaração de essencialidade de caminhões, para que fiquem com a recuperanda. Embora indiscutível a essencialidade deles para a consecução da atividade de transporte rodoviário, a pretensão é afetar credores extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação (art. 49, § 3º, da LREF), sob o pálido argumento de reestruturação do crédito concursal, que, no caso, é integrado por única classe, com apenas 3 credores, em valor não significativo (R\$566.169,46) se comparado com o passivo extraconcursal (R\$14.503.434,85). Os financiamentos/ refinanciamentos são próximos do pedido recuperatório, com aumento exponencial (460,53%) do ativo entre 2021 e 2023. O passivo também aumentou em 533,76% nesse período. Nenhum veículo está quitado. Por último, embora convincente a inexistência de grupo econômico entre R.R.M.G, Assunção Logística e Transferrari, não parece coincidência terem transferido o seu estabelecimento empresarial para o mesmo local, em Junqueirópolis, a 50 metros do escritório da banca de advogados que as representa nos pedidos recuperatórios, distribuídos no mesmo dia. Ademais, pertencem à mesma associação e apresentam-se com a mesma crise, com passivos concursal e extraconcursal extremamente distantes, na tentativa de impor o concurso a credores que a lei preferiu excluir. Aparentemente, houve planejamento conjunto. O deferimento do processamento desacredita o instituto e traz insegurança jurídica e efeitos nefastos para o mercado de crédito. A verdadeira intenção, de afetar credores extraconcursais com a recuperação judicial, revelou-se no plano, que previu, em sua cláusula 6.2, como um dos meios de recuperação, a venda dos caminhões, que sequer pertencem à recuperanda. Decisão modificada, com o indeferimento, de ofício, da inicial, na forma do arts. 51-A, § 6º, da LREF e 485, I, do CPC. Recurso provido, com o indeferimento, de ofício, da inicial.” (Agravo de Instrumento nº [2009770-12.2025.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 10/06/25).

“Apelação – Ação inibitória e indenizatória decorrente de violação de trade dress e prática de concorrência desleal – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Acolhimento – Alegação de imitação do conjunto visual das escovas de dentes da autora – Apelantes que comprovaram que são titulares de desenho industrial, perante o INPI, de configuração aplicada em escova dental – Perícia que concluiu pela ocorrência de violação do trade dress – Afastamento – Semelhanças entres produtos que, por si só, não configura concorrência desleal – Formato e tamanho das escovas constantes dos desenhos industriais registrados perante o INPI - Cores que são insuscetíveis de registro como marca – Art. 124, VIII, da LPI – Laudo pericial que se utilizou de fotos acostadas à inicial, não tendo a Sra. Perita judicial sequer aberto as embalagens para verificar as reais semelhanças entre os produtos e o eventual risco de confusão do público consumidor -

Ausência de semelhanças flagrantes que sejam capazes de causar efetiva confusão ao público consumidor - Formatos que comuns a todas as escovas dentais disponíveis no mercado consumidor – Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos, afastando a preliminar de nulidade parcial da sentença – Ônus da sucumbência invertidos – RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001398-29.2021.8.26.0260](#), Rel. Jorge Tosta, j. 24/06/25).

“AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. FERRAMENTA DA RÉ QUINTO ANDAR DENOMINADA "INDICA AÍ", COMO INCENTIVO AOS SEUS USUÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX) propôs ação contra QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., alegando concorrência desleal por aliciamento de seus usuários, para que migrem para o programa da ré, denominado "INDICA AÍ". A autora pediu a cessação de tal conduta, cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença foi de improcedência, com fundamento na ausência de vínculo dos remetentes das mensagens com a ré. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve prática de concorrência desleal por parte da ré QUINTO ANDAR, por meio da ferramenta "INDICA AÍ" e (ii) se a ré é responsável pelas ações de seus usuários. III. Razões de decidir Não se pode falar em concorrência desleal. O acervo probatório, especialmente a prova pericial, demonstra que as mensagens foram enviadas por usuários sem vínculo institucional com a ré QUINTO ANDAR, e que eram cadastrados nas duas plataformas (tanto da autora, como da ré), sem qualquer estímulo ou aliciamento por parte da QUINTO ANDAR. Inexistência de responsabilidade de ré: A ré QUINTO ANDAR, assim como a autora, têm políticas para coibir práticas abusivas, de modo a obstar ou desestimular o uso indevido de sua plataforma. As mensagens foram enviadas por usuários que violaram as políticas de ambas as empresas. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1076304-53.2019.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 24/06/25).